



PUTUSAN

Nomor 331/Pdt.G/2025/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

BARKAH MUCHTADI DACHLAN, S.Si. Apt, Umur 44 Tahun, Tempat Lahir Bandung, Tanggal 23 Januari 1981, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Apoteker, bertempat tinggal di Jalan Kebon Kopi, Nomor 1, RT 005, RW 010, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

1. **BANK RAKYAT INDONESIA, Cabang Dewi Sartika Bandung, bertempat tinggal di Jalan Dewi Sartika, Nomor 2, Balonggede, Regol, Kota Bandung, Jawa Barat;**
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Bandung, bertempat tinggal di Gedung N Gedung Keuangan Negara Jalan Asia Afrika, Nomor 114, Kelurahan Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat;**
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **CORNELIUS STEVEN, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman, Nomor 588, RT.010, RW. 004, Kelurahan Dungus Cariang, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Jawa Barat;**
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara, membaca bukti-bukti surat dari kedua belah pihak yang berperkara dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juli 2025 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 23 Juli 2025, dalam Register perkara Nomor 331/Pdt.G/2025/PN Bdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2025/PN Bdg



DALAM POSITA

1. Bahwa Penggugat adalah seorang Apoteker yang berdomisili di SHM 1501 Jln. Kebon Kopi No. 1 Rt. 005 Rw. 010 Kel. Cibeureum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, di SHM 1501 tersebut Penggugat tinggal dan memiliki usaha Apotek di depan rumah. SHM 1501 tersebut merupakan warisan dari orang tua Penggugat untuk 4 orang anaknya (Penggugat merupakan anak ke 4), Penggugat beserta ahli waris dan keluarganya tinggal bersama-sama di SHM 1501 tersebut, dengan bagian belakang tempat tinggal dan bagian depan rumah dijadikan tempat usaha Apotek. Kemudian karena akan meminjam uang ke Bank maka SHM 1501 tersebut dibalik nama atas nama Penggugat dengan meminta ijin kepada ahli waris lainnya.
2. Setelah sertifikat SHM No. 1501 tersebut di balik nama atas nama Penggugat dan mendapat ijin dari ahli waris lainnya, maka pada hari Kamis Tanggal 30 bulan September 2021 Penggugat meminjam uang kepada Tergugat I senilai Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar) dengan menjaminkan sertifikat SHM No. 1501.
3. Bahwa oleh karena Penggugat dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pinjaman kredit kepada Tergugat I tidak semulus dalam kenyataannya maka dengan itikad baik Penggugat sering meminta kepada Tergugat I supaya bisa bertemu dengan pimpinan Tergugat I untuk membicarakan pengajuan Restrukturisasi pinjaman yang merupakan hak setiap Nasabah, akan tetapi Tergugat I tidak pernah menanggapi itikad baik Penggugat, bahkan Penggugat sering dan memohon-mohon kepada Tergugat I supaya bisa melakukan Restrukturisasi pinjaman, karena Penggugat memiliki itikad baik untuk membayar kewajiban pinjaman kepada Tergugat I.
4. Selanjutnya pada saat Tergugat I mengeluarkan atau memberikan surat peringatan 1 dan surat peringatan 2 kepada Penggugat, maka Penggugat langsung melakukan kewajiban pembayaran pinjaman kepada Tergugat I, dan ini menjadi dasar bahwa surat peringatan 1 dan 2, seharusnya diadakan dan terhapuskan dikarenakan sudah ada pembayaran kewajiban oleh Penggugat, dan bilamana ada keterlambatan lagi seharusnya Tergugat I mengeluarkan surat peringatan dari awal lagi yakni surat peringatan 1, bukan meneruskan dan mengeluarkan surat

Halaman 2 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peringatan ke 3, di karenakan pada surat peringatan 1 dan 2 sudah ada pembayaran kewajiban pinjaman oleh Penggugat.

5. Dalam 1 (satu) bulan lelang dilaksanakan 2 kali yaitu Tanggal 10 Desember 2024 dan 24 Desember 2024.
6. Pada proses pemberitahuan lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat II atas permintaan Tergugat I kepada Penggugat yaitu :
 - Pada lelang Tanggal 10 Desember 2024, pemberitahuan lelang dikirim melalui pesan singkat lewat Whatsap Tanggal 9 Desember 2024 pukul 14. 48 Wib, padahal di surat pemberitahuan lelang tertulis Tanggal 13 November 2024.
 - Pada lelang Tanggal 24 Desember 2024, pemberitahuan lelang dikirim melalui pesan singkat lewat Whatsap tanggal 20 Desember 2024 pukul 16.41 Wib, padahal di surat lelang tertulis tanggal 16 Desember 2024.

Tergugat I menyampaikan pemberitahuan lelang via Whatsap kepada penggugat, yang mana hal tersebut tidak dibenarkan secara hukum dalam pelaksanaan lelang hak tanggungan, sehingga berdampak pada situasi yang tidak menentu yang membebani Penggugat. Dalam hal ini Penggugat dan keluarga serta ahli waris yang lain nya menempati SHM 1501 sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman kepada Penggugat atas permasalahan ini. Pemberitahuan lelang seharusnya diterima langsung secara tertulis kepada debitur paling lambat 5 hari sebelum pelaksanaan lelang dilaksanakan, ini tercantum dalam aturan pemberitahuan lelang yang benar.

7. Bahwa pelaksanaan lelang yang telah dilakukan oleh Tergugat II dengan pemenang lelang Tergugat III pada tanggal 24 Desember 2024 adalah cacat hukum karena terbukti melanggar hak termohon lelang atau pemilik barang lelang, serta tidak sesuai dengan prosedur lelang yang baik dan benar karena masih menyisakan permasalahan yang belum selesai yang menjadi hak Penggugat dan harga yang tidak objektif dan tidak realistis atau terlalu rendah sehingga bertentangan dengan kepatutan serta kewajiban hukum penjual untuk mengoptimalkan harga jual lelang yang pada akhirnya bertentangan dengan kepatutan dalam bermasyarakat.
8. Tergugat I melelang SHM 1501 dengan harga RP.1.550.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh) sedangkan hutang penggugat kepada tergugat I adalah Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar) dan berdasarkan

Halaman 3 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil appraisal yang di lakukan oleh penggugat kepada kantor jasa penilai publik (KJPP) aditya iskandar dan rekan yang di laksanakan pada tanggl 17 mei 2022 dengan keputusan hasil No. 00424/2.0003-00/PI/12/0293/1/V/2022 harga SHM 1501 adalah Rp.4.953.000.000,- (empat milyar sembilan ratus lima puluh tiga) sedangkan sekarang tahun 2025 tentunya sudah ada kenaikan harga SHM 1501 milik penggugat yang dilelang oleh tergugat II.

9. Bahwa pelaksanaan lelang yang telah berjalan selaku pemenang lelang tergugat III , dalam pelaksanaan nya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku hal tersebut penggugat dasarkan pada nilai limit yang jauh dari harga pasaran pada umum nya dan tergugat I dalam menentukan nilai limit tidak berdasarkan pada tim penilai dan penaksir independen yang berhak mengeluarkan harga pasaran SHM 1501 dan dalam pelaksanaan lelang eksekusi bertentangan dengan pasal 6 UUHT yang menetapkan limit lelang adalah pihak penjual in casu tergugat I dan dalam menetapkan harga limit lelang tersebut telah di dasarkan hasil penilaian yang di lakukan penilai independen. Vide peraturan menteri keuangan nomor 93 /PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang pada :

Pasal 35:

- 1) Setiap pelaksanaan lelang disyaratkan adanya nilai limit
- 2) Penetapan nilai limit menjadi tanggung jawab penjual / pemilik barang

Pasal 36 :

- 1) Penjual /pemilik barang dalam menetapkan nilai limit berdasarkan:
 - a. Penilaian oleh penilai atau
 - b. Penaksir oleh penaksir
 - 2) penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimiliki nya.
 - 3) penaksir / tim penaksir sebagaimana pada ayat (1) huruf b merupakan pihak yang berasal dari instansi atau perusahaan penjual yang melakukan penaksiran berdasarkan metode yang dapat di pertanggung jawabkan termasuk kurator untuk benda seni dan benda antik / kuno.
10. Dalam peraturan menteri keuangan (PMK) NO 106/ PMK.06/2013 yang merupakan perubahan dari PMK nomor 93/PMK.06/2010 memberikan

Halaman 4 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2025/PN Bdg



kontruksi hukum terkait nilai limit khususnya terkait lelang eksekusi atas barang tetap berupa tanah / dan bangunan sebagai berikut

a. penetapan nilai limit berdasarkan :

penilai oleh penilai, dalam pengertian penilai independen atau berdasarkan kompetensi yang di miliki nya.pada intinya berupa orang pribadi atau perusahaan yang berada di luar pemilik barang / pemilik jaminan yang di jamin kenetralan nya dan profesional dalam melaksanakan tugas penilaian serta tidak ada konflik kepentingan dengan barang yang di nilai nya.

Penaksiran oleh penaksir / tim penaksir berasal dari intern pemohon lelang/pemilik barang.

b. nilai limit pada lelang non eksekusi sukarela atas barang tetap berupa tanah dan / atau bangunan di tetapkan oleh pemilik barang, berdasarkan hasil penilaian dari penilai

c. dalam hal bank kreditor akan ikut menjadi peserta pada lelang eksekusi berdasarkan pasal 6 UUHT, nilai limit harus di tetapkan oleh penjual berdasarkan hasil penilaian dari penilai.

d. dalam hal lelang eksekusi berdasarkan pasal 6 UUHT dengan nilai limit paling sedikit Rp.300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah), nilai limit harus di tetapkan oleh penjual berdasarkan hasil penilaian dari penilai .

11.bahwa pelaksanaan lelang atas permohonan tergugat I kepada tergugat II selaku pelaksana lelang jelas merupakan merupakan perbuatan melawan hukum, demikian juga tergugat I bersama sama tergugat II yang tetap melaksanakan lelang dengan harga rendah, karena perbuatan tersebut nyata-nyata telah melanggar hak subjektif orang lain atau melanggar kewajiban hukum nya sendiri atau melanggar kaidah tata susila atau bertentangan dengan azas-azas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang harus di perhatikan dalam pergaulan bermasyarakat dalam memperhatikan kepentingan diri sendiri dan harta orang lain.

12.bahwa perbuatan tergugat I melalui tergugat II yang sewenang – wenang melakukan lelang SHM 1501 sebagai jaminan kredit penggugat bertentangan dengan undang – undang Republik indonesia no. 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda – benda yang berkaitan dengan tanah dan melanggar prosedur lelang sebagaimana ketentuan yang di atur dalam pasal 35 ayat (1) peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor : 93 / PMK.06/2010 yang

Halaman 5 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan bahwa setiap pelaksanaan lelang di syaratkan adanya nilai limit untuk setiap barang yang di ajukan untuk lelang, nilai limit adalah harga minimal barang yang akan di lelang dan di tetapkan oleh penjual dan di sampaikan kepada pemilik barang, oleh karena pemilik barang penggugat tidak di libatkan dalam menentukan nilai limit lelang, dan apalagi pemilik SHM 1501 keberatan atas pelaksanaan lelang yang telah dilaksanakan oleh tergugat II ,sedemikian rupa sehingga merupakan perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur – unsur dalam pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi : “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salah nya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.” Bahwa perbuatan tergugat I dan tergugat II yang telah melakukan lelang atas SHM 1501 yang merupakan jaminan kredit penggugat, mempunyai korelasi yang erat terhadap kerugian yang di derita oleh penggugat baik kerugian secara materiil maupun kerugian moril .

13. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh para tergugat tersebut, maka penggugat sangat di rugikan yaitu :

- a. kerugian materiil yang dilakukan oleh tergugat I dan tergugat II yakni berupa hilang nya nilai SHM 1501 ketika di jual dengan harga normal senilai Rp.4.000.000.000,00,- (empat milyar) karena berdasarkan appraisal yang dilakukan oleh penggugat pada tanggal 17 mei 2022 yang di lakukan oleh kantor jasa penilai publik (KJPP) Aditya iskandar dan rekan, hasil apraisal nya terhadap SHM 1501 sebesar Rp.4.953.000.000 (empat milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta rupiah) , sedangkan sekarang tahun 2025 tentu nya sudah ada kenaikan harga pada SHM 1501 milik penggugat yang dilelang oleh tergugat I dan tergugat II dengan nilai Rp.1.550.000.000,00,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).
- b. kerugian yang di derita penggugat yang timbul karena lelang SHM 1501 dilakukan senilai Rp.1.550.000.000 (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan pinjaman hutang penggugat kepada tergugat I senilai Rp.3.000.000.000,00,- (tiga milyar rupiah) yang mengakibatkan penggugat mengalami kerugian SLIK BI CHECKING seumur hidup, berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan oleh penggugat pada tanggal 17 april 2025 di OJK ternyata SLIK BI

Halaman 6 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CHECKING masih ada tunggakan, berikut data yang penggugat dapatkan dari OJK :

Tunggakan pokok Rp. 1.564.186.600

Tunggakan bunga Rp. 284.499.094

Denda Rp. 35.583.738

Dengan demikian penggugat mengalami kerugian SLIK BI CHECKING seumur hidup karena pinjaman hutang penggugat kepada tergugat I Rp.3.000.000.000,00 sedangkan jaminan SHM 1501 di lelang oleh tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 1.550.000.000,00,-

c. kerugian Moril

Pada waktu proses pelelangan SHM 1501 milik penggugat yang di laksanakan oleh tergugat I dan tergugat II, penggugat baru saja menjalani proses melahirkan secara secar yang secara medis membutuhkan waktu yang lama untuk proses penyembuhan apalagi penggugat usia nya sudah tua waktu melahirkan yaitu 43thn .karena penggugat STRESS TINGKAT TINGGI dan merasa ketakutan serta tidak nyaman dengan ada nya proses lelang ini mengakibatkan ASI (air susu ibu) penggugat tidak ada / kering tidak keluar karena stress dengan ada nya lelang ini. Seharusnya bayi baru lahir sampai usia 2 tahun di berikan full ASI oleh ibu nya.tetapi karena penggugat STRESS sehingga penggugat tidak bisa memberikan ASI kepada bayi penggugat karena ASI tidak keluar / tidak ada, karena tingkat STRESS sangat berpengaruh terhadap keluar nya ASI, karena ASI akan keluar kalo seorang ibu yang baru melahirkan tenang, nyaman, bahagia dan tidak STRESS. Tapi karena penggugat merasakan stress, cemas, sedih dan takut terhadap lelang yang di laksanakan oleh tergugat I dan tergugat II, para tergugat tidak mempunyai perasaan, hati nurani dan prikemanusiaan dengan keadaan yang di alami oleh penggugat yang baru saja melahirkan, padahal dari sejak hamil sampai melahirkan penggugat selalu memohon mohon minta kepada tergugat I supaya tidak melelang SHM 1501 yang merupakan warisan dari orangtua penggugat kepada 4 orang anak nya, penggugat sering minta restrukturisasi kepada tergugat I akibat perbuatan lelang yang di laksanakan oleh tergugat I dan tergugat II, menyebabkan penggugat tidak bisa memberikan ASI kepada bayi karena ASI tidak keluar akibat

Halaman 7 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2025/PN Bdg



STRESS dan penggugat tidak bisa mengurus bayi dengan full karena penggugat mengalami STRESS.

14. bahwa penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ini melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan pasal 17 undang – undang no 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang bunyi nya menentukan : setiap orang , tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta di adili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.
15. Bahwa dalam praktek perbankan, prinsip nya nilai harta yang di jaminkan harus lebih besar dari pada jumlah utang yang di berikan, yang di kenal dengan istilah Loan to value ratio. Untuk kredit proferti, rasio ini di atur dalam peraturan bank indonesia nomor 18/16/PBI / 2016 tentang Rasio Loan to value untuk kredit proferti, Rasio financing to value untuk pembiayaan proferti, dan uang muka untuk kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor. Dalam hal ini penggugat menjaminkan SHM 1501 kepada tergugat I dengan nilai apraisal Rp.4.953.000.000 yang di lakukan oleh jasa penilai publik (KJPP) Aditya iskandar dan rekan yang di laksanakan tgl 17 mei 2022. sedangkan sekarang thn 2025 tentu nya sudah ada kenaikan harga pada SHM 1501 tersebut. dan tergugat I memberikan pinjaman pada penggugat sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar).
16. Bahwa, dalam ketentuan pasal 45 huruf b PMK 27/ 2016 tersebut diatur bahwa hanya lelang eksekusi pasal 6 undang – undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda- benda yang berkaitan dengan tanah (“UU Hak Tanggungan”) (lelang eksekusi hak tanggungan akibat cidera janji debitor) dengan nilai limit lebih besar Rp 1 Miliar yang harus di tetapkan oleh penilai independen, sedangkan nilai limit lelang di bawah nilai tersebut dapat di tetapkan oleh penaksir internal bank.
17. Bahwa karena proses pelelangan tersebut terbukti tidak ada nya keadilan (RECHTVAARDIG) dan tidak ada nya kepatutan (REDELIJK) serta tidak sesuai dengan hukum (RECHTMATIG) terhadap terjadi nya pelelangan

Halaman 8 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di laksanakan oleh tergugat I dan tergugat II terhadap SHM 1501 karena terbukti mengesampingkan aturan pelaksanaan lelang sebagaimana di atur dalam peraturan menteri keuangan nomor 93/PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang sebagaimana telah di ubah peraturan menteri keuangan nomor 106/PMK.06 /2013 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 93/PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang sebagaimana telah di ubah peraturan menteri keuangan nomor 27/PMK.06 /2016. Sehingga mengakibatkan kerugian bagi penggugat maka sudah sepantasnya Risalah lelang terhadap SHM 1501 tersebut di nyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak Sah atau cacat hukum. Dan tergugat II dihukum untuk membatalkan risalah lelang tersebut demi hukum dengan segala akibat hukum nya. Penggugat memohon kepada yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara, karena tergugat I dan tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu :

- a. pelaksanaan lelang yang di lakukan oleh tergugat II atas permintaan dari tergugat I tidak sesuai dengan prosedur lelang yang benar , karena masih menyisakan permasalahan yang belum selesai yang menjadi hak penggugat
- b. proses restrukturisasi pinjaman oleh tergugat I terhadap penggugat belum dilaksanakan yang merupakan hak setiap nasabah, serta merupakan itikad baik penggugat untuk melakukan pembayaran pinjaman atau hutang. Padahal penggugat sudah sering meminta kepada tergugat I agar bisa bertemu dengan pimpinan untuk proses restrukturisasi pinjaman dan sudah sering memohon mohon meminta kepada tergugat I agar bisa melakukan restrukturisasi pinjaman.
- c. pada surat peringatan I dan peringatan II yang di dikeluarkan oleh tergugat I, penggugat telah melakukan kewajiban pembayaran pinjaman kepada tergugat I dan seharusnya ini menjadi dasar surat peringatan I dan II dihapuskan dan di tiadakan, dan bilamana ada keterlambatan lagi dari penggugat, seharusnya tergugat I mengeluarkan surat peringatan awal lagi yakni surat peringatan I bukan meneruskan nya dan mengeluarkan surat peringatan ke III, di karenakan sudah ada pembayaran kewajiban pinjaman oleh penggugat pada surat peringatan I dan peringatan II.
- d. dalam 1 bulan lelang di laksanakan 2kali yaitu tanggal 10 desember 2024 dan 24 desember 2024. Serta proses pemberitahuan lelang yang di

Halaman 9 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laksanakan oleh tergugat II atas permintaan dari tergugat I kepada penggugat yaitu :

- pada lelang tanggal 10 desember 2024 -----pemberitahuan lelang dikirim melalui pesan singkat lewat whatsapp tgl 9 desember 2024 pukul 14.48 wib, padahal di surat pemberitahuan lelang tertulis tgl 13 november 2024
- Pada lelang tgl 24 desember 2024 -----pemberitahuan lelang dikirim melalui pesan whatsapp tgl 20 desember 2024 pukul 16.41 wib. Padahal di surat lelang tertulis tgl 16 desember 2024.

Dalam hal ini tidak sesuai dengan syarat – syarat pemberitahuan lelang yang benar, karena pemberitahuan lelang seharusnya di terima langsung secara tertulis kepada debitur dan surat pemberitahuan di berikan paling lambat 5 hari sebelum pelaksanaan lelang di laksanakan .

- e. Penggugat memiliki itikad baik untuk membayar pinjaman kepada tergugat I dengan ada nya pembayaran dan meminta pengajuan proses restrukturisasi yang merupakan hak setiap nasabah, karena penggugat memiliki usaha apotek.
- f. Tergugat I telah melelang SHM 1501 dengan harga yang sangat rendah yaitu dengan harga Rp.1.550.000.000 sedangkan harga SHM 1501 adalah Rp.4.953.000.000 hal ini berdasarkan pada hasil appraisal no.00424/2.0003-00/PI/12/0293/1/V/2022 yang di buat oleh kantor jasa penilai publik (KJPP) aditya iskandar dan rekan yang penggugat lakukan pada tgl 17 mei 2022 sedangkan sekarang tahun 2025 tentunya sudah ada kenaikan harga pada SHM 1501 milik penggugat yang di lelang oleh tergugat II berdasarkan permintaan tergugat I.
- g. pinjaman hutang penggugat kepada tergugat I senilai RP. 3.000.000.000 sedangkan tergugat I melelang SHM 1501 dengan harga Rp.1.550.000.000. yang mengakibatkan penggugat mengalami kerugian Slik BI Checking seumur hidup.berdasarkan hasil pengecekan yang di lakukan oleh penggugat pada tgl 17 april 2025 di OJK ternyata Slik BI Checking masih ada tunggakan berikut data yang penggugat dapatkan dari OJK :
Tunggakan pokok Rp.1.564.186.600
Tunggakan bunga Rp.284.499.094
Denda Rp.35.583.738

Halaman 10 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka melalui gugatan ini penggugat sangat memohon kepada yang mulia majelis hakim pengadilan negeri Bandung, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PETITUM / TUNTUTAN

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruh nya
2. Membatalkan risalah lelang ,karena lelang yang dilakukan tidak sesuai prosedur
3. Mewajibkan kepada tergugat II untuk mencabut dan membatalkan risalah lelang
4. Mewajibkan kepada tergugat I untuk melaksanakan restrukturisasi yang merupakan hak penggugat karena penggugat memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran pinjaman
5. Mewajibkan kepada tergugat I dan tergugat II untuk mengembalikan nama SHM 1501 atas nama pemilik semula yaitu Nona Barkah Muchtadi Dachlan, S.Si.Apt. sebagai pemilik awal yang SAH terhadap kepemilikan SHM 1501
6. Menghukum para tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini
7. Menghukum tergugat I dan tergugat II yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat
8. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar kerugian materiil dan kerugian moril kepada penggugat sebesar Rp.6.000.000.000 (Enam milyar rupiah)

Demikian gugatan perbuatan melawan hukum ini penggugat ajukan atas di terimanya dan di kabulkan gugatan ini penggugat mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan untuk kepentingan Tergugat I, telah datang menghadap kepersidangan atas nama Rihan Rizki, berdasarkan Surat Tugas Nomor B.7759-II/KC/ADK/08/2025, tertanggal 20 Agustus 2025, dan untuk kepentingan Tergugat II telah datang menghadap kepersidangan kuasa hukumnya yang bernama Irwan Maulana dan Santa Regita, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-589/MK/SJ/2025, tanggal 15 Agustus 2025, dan untuk kepentingan Tergugat III telah datang menghadap dipersidangan kuasa hukumnya yang bernama Budi Yusnendar, S.H., CIL, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2025;

Halaman 11 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hendri Darma Putra, S.H.,M.H., Advokat sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 November 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PERLAWANAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL).

1. Bahwa Penggugat dalam merumuskan gugatan menyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat atas adanya pelaksanaan lelang agunan Penggugat. Namun Penggugat dalam gugatan nya tidak menjelaskan kapan pelaksanaan lelang tersebut. Sehingga gugatan Penggugat menjadi sesuatu yang tidak jelas dan kabur dikarenakan tidak dapat dijelaskannya perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat.
2. Bahwa Oleh karena itu sangat jelas dan nyata gugatan tersebut termasuk gugatan yang tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel), maka sesuai yurisprudensi Gugatan yang demikian sudah seharusnya dikesampingkan ;
Sehingga gugatan perlawanan Penggugat tidak mengandung dasar hukum (Rechtelijke Grond) dan Dasar Fakta (Feitelijke Grond) yang kuat sebagai dasar mengajukan gugatan.
Oleh karena syarat formal fundamentum petendi gugatan Penggugat telah didasarkan pada:
 - a. dasar hukum (Rechtelijke Grond) yang TIDAK BENAR, dan
 - b. dasar fakta (Feitelijke Grond) yang TIDAK BENAR;maka petitum yang diajukan Penggugat merupakan petitum

Halaman 12 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2025/PN Bdg



atau tuntutan yang tidak berdasar dan TIDAK BENAR ;

Berdasarkan hal-hal tersebut, gugatan Penggugat telah nyata dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur/obscuur libel, sehingga sangat berdasar untuk dinyatakan DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijk veerklaard);

M a k a berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat di dalam surat gugatan nya tanggal 22 Juli 2025, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat ;

Hal-hal yang Tergugat sampaikan dalam eksepsi mohon dianggap telah disampaikan juga dalam pokok perkara.

2. Bahwa Perlu Tergugat jelaskan terlebih dahulu bahwa Penggugat merupakan debitur Tergugat yang telah menikmati fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) sesuai dengan :

Akta Perjanjian Membuka Kredit Modal kerja, Debitur Barkah Muchtadi Dachlan Nomor 257 Tanggal 30 September 2021 yang dibuat oleh Nining Puspitaningtyas, SH., Mkn. Notaris di Kota Bandung.

3. Bahwa Untuk menjamin pelunasan kredit Penggugat tersebut di atas, telah diserahkan agunan berupa sebidang tanah berikut bangunan yakni sebagai berikut:

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1501, kelurahan Cibeureum, Cimahi Selatan, Cimahi, Jawa barat yang telah dibebani dengan :

- Hak Tanggungan peringkat Pertama (I) sesuai Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 01254/2021 Tanggal 16 November 2021 berdasar pada Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 47/2021 tanggal 01

Halaman 13 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2025/PN Bdg



Oktober 2021 yang dibuat oleh Herda Hernidelani, SH.,
PPAT di Kota Cimahi.

4. Bahwa Dapat Tergugat jelaskan terkait Lelang agunan kredit Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat adalah merupakan jalan yang ditempuh oleh Tergugat sebagai bentuk pertanggung jawaban Tergugat kepada Para Nasabah Penyimpan yang telah mempercayakan dana simpanannya kepada Tergugat untuk dikelola dalam bentuk kredit (pinjaman) yang disalurkan.

Perlu Tergugat sampaikan, terhadap kreditnya tersebut Penggugat telah tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam mengangsur pinjaman secara tepat waktu maupun tepat jumlah kepada Tergugat sesuai perjanjian kredit, yang pada akhirnya membuat kredit Penggugat menjadi menunggak, oleh karenanya Penggugat sudah memenuhi kategori sebagai Debitur yang cidera janji/wanprestasi.

Hal tersebut adalah sesuai dengan pendapat hukum dari M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, terbitan Sinar Grafika hal. 454 menyatakan bahwa debitur dinyatakan wan prestasi/cidera janji apabila :

1. tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali, atau
2. tidak memenuhi prestasi tepat waktu, atau
3. tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak

Dengan cidera janji/wanprestasi Penggugat tersebut, Tergugat selaku Pemegang Hak Tanggungan pertama, atas dasar Pasal 6 Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) berhak untuk melakukan eksekusi lelang atas obyek sengketa (Parate Eksekusi).

Perbuatan Wanprestasi tersebut juga telah diakui Oleh Para Penggugat Pad Posita Nomor 8 Halaman 4 yang menyatakan tidak Membayar Kewajiban sebagaimana yang telah dijanjikan.

5. Bahwa Penggugat tidak memiliki itikad baik serta upaya nyata dari Penggugat untuk menyelesaikan kreditnya kepada Tergugat yang menunggak, maka untuk mendapatkan pelunasan kembali kredit

Halaman 14 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2025/PN Bdg



dari Penggugat, Tergugat menempuh upaya penyelesaian kredit dengan melakukan penjualan lelang terhadap objek Hak tanggungan atas dasar Pasal 6 UUHT (Parate Eksekusi), yang secara tegas menyatakan :

“Apabila Debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut “

Sebelum parate eksekusi tersebut dilaksanakan, Tergugat I terlebih dahulu telah menyampaikan beberapa kali surat peringatan kepada Penggugat yaitu :

- a. Surat Peringatan I No.685/KC-VI/CRO/02/2022 tanggal 08 Februari 2022 Perihal Surat Peringatan I (Pertama) kepada Debitur;
- b. Surat Peringatan II No.1988/KC-VI/CRO/04/2022 tanggal 01 April 2022 Perihal Surat Peringatan II (Kedua) kepada Debitur;
- c. Surat Peringatan III No.2343/KC-VI/CRO/04/2022 tanggal 22 April 2022 Perihal Surat Peringatan III (Ketiga) kepada Debitur.

Di dalam surat peringatan tersebut, Tergugat secara tegas memberitahukan kepada Penggugat mengenai jumlah tunggakan kreditnya yang harus diselesaikan dan apabila tunggakan kreditnya tidak dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan dalam surat peringatan tersebut, maka penyelesaian kredit Penggugat akan diserahkan ke saluran hukum (Parate Eksekusi).

6. Bahwa perlu Penggugat ketahui, dengan tidak melaksanakan pembayarannya secara tepat waktu, maka hal tersebut dapat menimbulkan tunggakan pokok, tunggakan bunga berjalan, denda dan denda bunga berjalan sehingga jumlah kewajibannya akan tetap bertambah setiap harinya.
7. Bahwa Tergugat sudah memberikan waktu yang sangat lama bagi Para Penggugat untuk melakukan upaya-upaya penyelesaian kredit sendiri sehingga hutang-hutang Penggugat dapat terlunasi, namun tampaknya tidak ada itikad baik dari Penggugat bahkan Tergugat pun telah memberikan kesempatan untuk melakukan

Halaman 15 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2025/PN Bdg



penjualan aset sendiri oleh Penggugat. Oleh karena hak tersebut, dengan sangat terpaksa untuk menghindari kerugian Tergugat lebih jauh, serta tunggakan Penggugat yang makin membengkak, maka Tergugat terpaksa mengambil langkah penyelesaian dengan mengajukan lelang eksekusi atas Objek Sengketa

8. Bahwa Meskipun telah 3 (tiga) kali diberikan Surat Peringatan oleh Tergugat, Penggugat tetap juga tidak menyelesaikan kewajibannya melunasi kredit, oleh karenanya dalam rangka penyelesaian kredit Penggugat melalui lelang eksekusi, Tergugat telah mengajukan permohonan lelang kepada KPKNL Bandung Sesuai surat Bank BRI Kantor Cabang Dewi Sartika No.B.8948 tanggal 12 Desember 2024. Dimana pelaksanaan Lelang diajukan Tergugat kepada KPKNL Bandung Kemudian KPKNL menetapkan lelang Tahapan selanjutnya yang telah dilakukan dalam Lelang Ulang tersebut yaitu:

- a. Pemberitahuan Lelang dan Permintaan Pengosongan Objek Lelang Hak tanggungan kepada Penggugat (Debitur).
- b. Pengumuman Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui selebaran/tempel melalui surat kabar harian JABAR Ekspres yang terbit pada tanggal 18 Desember 2024.

9. Bahwa Dapat Tergugat jelaskan bahwa Pasal 14 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan berbunyi:

- (1) Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN-AN YANG MAHA ESA".
- (3) Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah.
- (4) Kecuali apabila diperjanjikan lain, sertifikat hak atas tanah

Halaman 16 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2025/PN Bdg



yang telah dibubuhi catatan pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikembalikan kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

- (5) Sertipikat Hak Tanggungan diserahkan kepada pemegang Hak Tanggungan.

Selanjutnya sesuai dengan angka 9 tentang Penjelasan Umum Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 berbunyi:

“ Salah satu ciri Hak Tanggungan yang kuat adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya, jika debitur cidera janji. Walaupun secara umum ketentuan tentang eksekusi telah diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, dipandang perlu untuk memasukkan secara khusus ketentuan tentang eksekusi Hak Tanggungan dalam Undang-undang ini, yaitu yang mengatur lembaga parate executie sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement) dan Pasal 258 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura).

Sehubungan dengan itu pada sertipikat Hak Tanggungan, yang berfungsi sebagai surat-tanda-bukti adalah Hak Tanggungan, dibubuhkan irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, untuk memberikan kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Selain itu sertipikat Hak Tanggungan tersebut dinyatakan sebagai pengganti grosse acte Hypotheek, yang untuk eksekusi Hypotheek atas tanah ditetapkan sebagai syarat dalam melaksanakan ketentuan pasal-pasal kedua Reglemen di atas.

Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian mengenai penggunaan ketentuan-ketentuan tersebut, ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang ini, bahwa selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, peraturan mengenai eksekusi Hypotheek yang diatur dalam kedua Reglemen tersebut, berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan.”

Halaman 17 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2025/PN Bdg



Dari penjelasan diatas, jelaslah setelah keluarnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, sehingga Sertifikat Hak Tanggungan yang tertulis kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, maka memberikan kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang sama dengan grosse akta hipotek sesuai pasal 224 HIR/258 RBG sehingga pelaksanaan lelang dapat dilaksanakan melalui TergugatI.

10. Bahwa Dapat Tergugat jelaskan Dalam perjalanan kreditnya ternyata Tergugat I telah tidak membayar kewajiban sesuai kesepakatan dalam perjanjian kredit. Untuk mengupayakan pengembalian kredit Tergugat I telah mengupayakan melakukan segala Upaya dan menawarkan solusi terbaik untuk memperbaiki atau melakukan Restrukturisasi Kredit Penggugat. Tergugat juga telah menyampaikan Surat Peringatan 1,2,dan 3 sesuai dengan uraian diatas kepada debitur, namun demikian surat Peringatan yang diberikan oleh Tergugat I ternyata tidak ditanggapi dengan itikad baik oleh Para Penggugat, sehingga tentunya Tergugat I berhak melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan sesuai ketentuan Pasal 6 UU No.4 tahun 1996

berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mengingat pemrosesan kredit serta lelang eksekusi Hak Tanggungan Objek Sengketa telah dilakukan sesuai ketentuan, dengan demikian jelas sudah bahwa perbuatan Tergugat I tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, dan Tergugat I telah melakukan pemrosesan kredit dengan berdasarkan prinsip kehati-hatian, oleh karena itu sudah selayaknya Tergugat I sebagai kreditur beritikad baik, harus dilindungi hukum oleh karena semua perbuatan Tergugat I tersebut telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, serta tidak ada unsur perbuatan melawan hukum didalamnya, maka seluruh petitum Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat haruslah ditolak;

Halaman 18 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2025/PN Bdg



Berdasarkan Pasal 163 HIR yang menyatakan: "Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu

11. Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah sangat jelas terkait proses lelang eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan Tergugat melalui TergugatI sudah sesuai ketentuan yang berlaku baik yang diatur dalam UUHT maupun peraturan lelang, oleh karenanya lelang eksekusi tersebut bukan perbuatan melawan hukum, oleh karena telah sesuai Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan No.213/ PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yaitu Kepala KPKNL/ Pejabat Lelang kelas II tidak boleh menolak lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan sudah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang dan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan No.213/ PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, "terhadap lelang yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan. Sehingga tuntutan provisi yang diajukan Penggugat untuk membatalkan segala upaya dalam hal melelang agunan Penggugat adalah sesuatu yang cacat hukum dan tidak pantas untuk dikabulkan Majelis Hakim.

Maka : berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara A Quo untuk menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima.

Jawaban Tergugat II

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II.
2. Bahwa Tergugat II tegaskan, objek sengketa dalam gugatan a quo adalah tanah dan segala turutannya yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1501/Cibeureum dengan luas 434 m² terletak di Kelurahan Cibeureum,

Halaman 19 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, atas nama Nona Barkah Muchtadi Dachlan, Sarjana Sain, Apoteker.

3. Bahwa objek sengketa merupakan jaminan atas perjanjian kredit antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bandung Dewi Sartika selaku Kreditur in casu Tergugat I dengan Barkah Muchtadi Dachlan, Sarjana Sain, Apoteker dan Soni Junaedi selaku Debitur.
4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan lelang objek sengketa a quo karena penjualan objek lelang harga limitnya tidak wajar atau jauh lebih rendah dari harga pasar.
5. Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat II dapat sampaikan sesuai ketentuan peraturan pelaksanaan lelang, Penjual in casu Tergugat I berwenang dan bertanggung jawab terhadap penetapan nilai limit, maka jelas jika penetapan nilai limit sepenuhnya ditentukan oleh Penjual/Pemohon Lelang in casu Tergugat I tanpa adanya campur tangan dari Tergugat II. Bahwa Nilai limit objek lelang juga diumumkan dalam pengumuman lelang sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
6. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah jelas bahwa lelang objek sengketa a quo telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa lelang objek sengketa a quo merupakan perbuatan melawan hukum jelas-jelas tidak benar dan sudah sepatutnya ditolak seluruhnya
7. Bahwa pelaksanaan lelang terhadap objek sengketa adalah lelang eksekusi Hak Tanggungan, yang berpedoman pada Pasal 6 jo. Pasal 20 UU HT, Vendureglement, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (PMK 122/2023) dan telah laku terjual kepada Cornelius Steven in casu Tergugat III.

II. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Non Adimpleti Contactus

1. Bahwa Akta Perjanjian Membuka Kredit Modal Kerja Nomor 257 tanggal 22 April 2013 merupakan perjanjian yang ditandatangani oleh dan antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bandung Dewi Sartika selaku Kreditur dengan Barkah

Halaman 20 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muchtadi Dachlan, Sarjana Sain, Apoteker dan Soni Junaedi selaku Debitur. Bahwa berdasarkan surat tersebut adalah perjanjian timbal balik atau perjanjian kredit yang kedua prestasi secara timbal balik berhubungan erat satu sama lain, maka jika pihak yang menuntut pemenuhan dari pihak lain, pihak yang menuntut harus memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati pihak yang bersangkutan.

2. Bahwa Debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Tergugat I berdasarkan Surat Peringatan I s.d. III, maka berdasarkan ketiga surat peringatan tersebut Debitur telah tidak memenuhi prestasi.
3. Bahwa dengan demikian, Debitur tidak berhak menggugat Kreditur apabila Debitur sendiri tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang disepakati sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

B. Eksepsi Obscuur Libel

1. Bahwa dalam dalil positifnya, Penggugat keliru menyatakan dasar hukum pelaksanaan lelang yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (PMK 93/2010).
2. Bahwa dapat Tergugat II sampaikan bahwa PMK 93/2010 sudah tidak berlaku dan pelaksanaan lelang a quo menggunakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.
3. Bahwa selain itu juga, Penggugat di dalam dalil-dalil gugatannya tidak secara jelas dan tegas dalam penyebutan data dan tata letak objek sengketa yang disengketakan dalam perkara a quo dengan tidak menyebutkan titik koordinat dan batas - batas tanah maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan MA No. 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 oktober 1984 yang menyatakan "gugatan yang tidak menyebutkan batas - batas objek sengketa dinyatakan Obscuur Libel dan gugatan tidak dapat diterima".
4. Bahwa dengan Penggugat keliru menyebutkan dasar hukum ketentuan pelaksanaan lelang a quo dan tidak jelasnya penyebutan objek sengketa maka sudah sepatutnya Majelis Hakim untuk

Halaman 21 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

III. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II pada Jawaban dalam pokok perkara ini. Bahwa semua yang tertuang dalam Jawaban bagian Eksepsi mohon agar dianggap sebagai satu kesatuan dalam Jawaban bagian Pokok Perkara ini.

A. Akar Permasalahan A Quo adalah Wanprestasi atas Perjanjian Kredit

1. Bahwa sebelum lebih jauh menanggapi dalil-dalil Penggugat, hal yang paling penting adalah point of view dalam memahami perkara a quo yaitu dengan melihat akar permasalahan yang sepatutnya menjadi concern. Sesuai dengan dalil-dalil Penggugat maka telah jelas bahwa akar permasalahannya adalah wanprestasi atas Perjanjian Kredit yang telah dilakukan Barkah Muchtadi Dachlan, Sarjana Sain, Apoteker dan Soni Junaedi.
2. Bahwa dalam perkara a quo, diketahui para pihak dalam Akta Perjanjian Membuka Kredit Modal Kerja Nomor 257 tanggal 30 September 2021 (Perjanjian) adalah Barkah Muchtadi Dachlan, Sarjana Sain, Apoteker dan Soni Junaedi selaku Debitur dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bandung Dewi Sartika selaku Kreditur.
3. Bahwa adapun yang menjadi agunan atau jaminan pelunasan utang dalam Perjanjian Kredit tersebut adalah sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1501/Cibeureum dengan luas 434 m² terletak di Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, atas nama Nona Barkah Muchtadi Dachlan, Sarjana Sain, Apoteker.
4. Bahwa faktanya, Penggugat sebagaimana pula diakui dalam dalil posita angka 1 s.d. 2 gugatan, Penggugat telah melakukan perjanjian kredit kepada Tergugat I. Bahwa terhadap pembiayaan dimaksud, Penggugat telah melakukan wanprestasi atas Perjanjian a quo (Pasal 1238 KUH Perdata), dan oleh karenanya Tergugat I berhak melakukan upaya-upaya untuk menutup utang Penggugat sebagai bentuk tanggung jawab Penggugat sebagaimana pula telah disepakati dalam Perjanjian.
5. Bahwa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bandung Dewi Sartika in casu Tergugat I selaku Kreditur telah

Halaman 22 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2025/PN Bdg



menyatakan Penggugat wanprestasi dibuktikan dengan adanya Surat Peringatan I, II, dan III.

6. Bahwa sesuai dengan dasar-dasar ilmu hukum perjanjian dan latar belakang permasalahan a quo yaitu adanya perjanjian, yang secara umum dipahami bahwa perjanjian mengatur dan mengikat para pihak yang ada dalam perjanjian (Pasal 1338 KUHPerduta).
7. Bahwa lebih lanjut mencermati dalil-dalil gugatan terlihat jelas Penggugat berusaha mengaburkan akar permasalahan a quo yaitu wanprestasi dengan menggiringnya ke permasalahan eksekusi, dan menarasikannya sebagai korban (playing victim) dengan meminta ganti rugi dari pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dalam Perjanjian a quo. Tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dan jelas-jelas menunjukkan iktikad tidak baik Penggugat yang tidak mau bertanggung jawab atas wanprestasi yang secara sadar telah dilakukannya.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, oleh karena dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat telah menyimpang dari akar permasalahan, cenderung kepada iktikad tidak baik dan menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perjanjian dan hak tanggungan, maka sudah sepatutnya dalil-dalil Penggugat tersebut ditolak oleh Majelis Hakim.

B. Fakta Hukum atas Objek Sengketa A Quo Merupakan Barang Jaminan Kredit yang Diikat Hak Tanggungan

1. Bahwa objek sengketa a quo sebagaimana didalilkan oleh Penggugat merupakan barang jaminan kredit pada Tergugat I yang tertuang dalam berdasarkan Perjanjian telah diikat Hak Tanggungan sesuai Sertifikat Hak Tanggungan I (Pertama) Nomor 01254/2021 tanggal 16 November 2021.
2. Bahwa dengan pengikatan hak tanggungan tersebut, maka tunduk pada ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan (UU HT) yang sepatutnya wajib untuk dipahami dan menjadi acuan bagi para Debitur, Kreditur dan pihak-pihak terkait yang akan melakukan pengikatan kredit hak tanggungan, sehingga tidak ada alasan lagi bagi para pihak untuk melanggarnya.
3. Bahwa in casu telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat atas Perjanjian a quo, maka Tergugat I selaku pemegang hak tanggungan dapat melakukan eksekusi dengan menjual/melelang objek

Halaman 23 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2025/PN Bdg



jaminan, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 6 jo. Pasal 20 jo. Pasal 11 ayat 2 huruf e UU HT.

4. Bahwa Pasal 6 UU HT berbunyi “Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”
5. Bahwa selanjutnya, Penjelasan Pasal 6 disebutkan “Hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dimiliki oleh pemegang Hak Tanggungan atau pemegang Hak Tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang Hak Tanggungan. Hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi Hak Tanggungan bahwa apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi Hak Tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu daripada kreditor-kreditor yang lain. Sisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi Hak Tanggungan.”
6. Bahwa selain itu juga, ketentuan Pasal 11 ayat 2 huruf e UU HT berbunyi:
“Dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan dapat dicantumkan janji-janji, antara lain:
a. janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan apabila debitor cidera janji;”
Bahwa berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 47/2021 tanggal 1 Oktober 2021 disebutkan bahwa jika Debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya maka Pemegang Hak Tanggungan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pemberi Hak Tanggungan dapat menjual dihadapan umum secara lelang obyek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian.
7. Bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a UU HT berbunyi:
“Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan:
a. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,

Halaman 24 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2025/PN Bdg



obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya.”

Bahwa berdasarkan pasal tersebut maka PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bandung Dewi Sartika in casu Tergugat I sebagai pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak menjual objek jaminan melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari penjualan tersebut.

8. Bahwa sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 yang berbunyi:

“VIII. Pemegang Hak Tanggungan yang beriktikad baik harus dilindungi sekalipun kemudian diketahui bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang yang tidak berhak.

Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak.”

9. Bahwa atas dasar hal tersebut, maka Tergugat I mengajukan permohonan pelaksanaan lelang objek perkara a quo kepada Tergugat II sebagai kantor lelang Negara. Oleh karenanya, tindakan Tergugat I yang melakukan eksekusi lelang barang jaminan kredit Penggugat melalui Tergugat II adalah tindakan yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Bahwa pihak dalam Akta Perjanjian Membuka Kredit Modal Kerja Nomor 257 tanggal 30 September 2021 (Perjanjian) adalah Barkah Muchtadi Dachlan, Sarjana Sain, Apoteker dan Soni Junaedi selaku Debitur dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bandung Dewi Sartika selaku Kreditor. Bahwa KPKNL Bandung in casu Tergugat II bukanlah pihak dalam perjanjian dimaksud.
11. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka semakin terbukti dan tidak terbantahkan lagi eksekusi lelang atas objek perkara a quo telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian yang telah disepakati antara Tergugat II dan Penggugat sehingga tidak ada unsur perbuatan melawan hukum.
12. Bahwa pelaksanaan lelang eksekusi yang dilaksanakan Tergugat II atas objek sengketa a quo merupakan konsekuensi yang harus diterima oleh Penggugat akibat wanprestasi yang dilakukannya atas Perjanjian Kredit.

Halaman 25 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2025/PN Bdg



Oleh karenanya, dalil-dalil Penggugat yang berhubungan dengan eksekusi lelang objek perkara a quo adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Majelis Hakim.

C. Kedudukan KPKNL Bandung sebagai perantara

1. Bahwa Tergugat II adalah satu-satunya instansi yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai media/wadah perantara lelang, yang salah satunya tugasnya melakukan lelang barang jaminan berupa tanah yang berasal dari eksekusi hak tanggungan.
2. Bahwa UU HT memberikan kekuasaan bagi kreditur pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan dari hasil penjualan. Lelang eksekusi Hak Tanggungan dilaksanakan melalui perantara pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
3. Bahwa prosedur lelang atas objek sengketa a quo berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yaitu Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement), Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad 1940:56, jo. Instruksi Lelang (Vendu Instructie), Staatsblad 1908:190 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad 1930:85 jo. PMK Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf d PMK 122/2023 telah diatur secara khusus mengenai lelang eksekusi Pasal 6 dan Pasal 20 ayat (1) huruf a UU HT.
4. Bahwa terjadinya proses lelang objek sengketa perkara a quo karena adanya Surat Permohonan Nomor B.8948/KC-VI/CRO/12/2024 tanggal 12 Desember 2024 hal Permohonan Lelang Ulang Hak Tanggungan (Parate Eksekusi Agunan) dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bandung Dewi Sartika selaku Penjual/Kreditur sehingga kedudukan Tergugat II dalam proses pelelangan tersebut hanya sebagai perantara pelaksanaan lelang oleh Tergugat I selaku penjual. Oleh karena itu, keliru apabila Penggugat menuntut agar Tergugat II dihukum untuk membayar ganti kerugian.
5. Bahwa dikarenakan Tergugat II hanya sebagai perantara pelaksanaan lelang oleh Tergugat I, sangat jelas bahwa tanggung jawab apabila terdapat ganti rugi terhadap pelaksanaan lelang sepenuhnya pada Pihak Penjual in casu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang

Halaman 26 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2025/PN Bdg



Bandung Dewi Sartika dan tidak tepat apabila Tergugat II dihukum secara tanggung renteng menanggung pembayaran ganti kerugian sebagaimana dalil Penggugat.

6. Bahwa quad non Penggugat benar-benar mengalami kerugian maka sepenuhnya merupakan tanggung jawab Tergugat I karena Tergugat I telah menyatakan bertanggung jawab penuh atas tuntutan ganti rugi dan membebaskan KPKNL/Pejabat Lelang dari tuntutan ganti rugi sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan.
7. Bahwa atas dokumen-dokumen persyaratan lelang yang diserahkan bersamaan dengan surat permohonan lelang a quo, Tergugat II selaku perantara lelang melakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan diketahui dokumen telah lengkap dan memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang dan Tergugat II selaku perantara lelang tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 25 PMK 122/2023.

D. Uraian Prosedur Lelang

1. Bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat II telah sesuai dengan aturan-aturan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta telah sesuai dengan prosedur lelang, dengan tahapan proses pelaksanaan lelang sebagai berikut:
 - a) Bahwa prosedur lelang atas objek sengketa perkara a quo telah dilaksanakan oleh Tergugat II dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yaitu Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement), Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad 1940:56, jo. Instruksi Lelang (Vendu Instructie), Staatsblad 1908:190 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad 1930:85 jo. PMK Nomor 122/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf d PMK 122/2023 telah diatur secara khusus mengenai lelang eksekusi Pasal 6 dan Pasal 20 ayat (1) huruf a UU HT.
 - b) Bahwa objek sengketa a quo merupakan barang milik Penggugat untuk dijadikan barang jaminan utang Penggugat kepada Tergugat II yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan, sebagaimana terbukti berdasarkan Akta Perjanjian Membuka Kredit Modal Kerja Nomor 257 tanggal 30 September 2021 dan telah diikat hak

Halaman 27 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2025/PN Bdg



tanggungan sesuai Sertifikat Hak Tanggungan I (Pertama) Nomor 01254/2021 tanggal 16 November 2024.

- c) Bahwa pada perkembangannya dikarenakan Penggugat tidak dapat melakukan pembayaran terhadap sisa utangnya, maka Tergugat I menyampaikan 3 (tiga) kali Surat Peringatan kepada Penggugat agar segera melunasi kreditnya, namun atas Surat Peringatan dimaksud ternyata Penggugat tidak mengindahkannya, dengan demikian Penggugat telah memenuhi persyaratan untuk dikatakan telah melakukan wanprestasi.
- d) Bahwa dikarenakan Penggugat masih tidak dapat melunasi kewajibannya, maka Tergugat I melalui Surat Pernyataan, Penggugat telah lalai memenuhi persyaratan kredit yang disepakati (Wanprestasi), dan selanjutnya berdasarkan kewenangan yang diperoleh sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a jo. Pasal 6 UU HT, Tergugat I melalui Surat Permohonan Nomor B.8948/KC-VI/CRO/12/2024 tanggal 12 Desember 2024 hal Permohonan Lelang Ulang Hak Tanggungan (Parate Eksekusi Agunan), mengajukan permohonan lelang atas objek perkara a quo kepada KPKNL Bandung in casu Tergugat II.
- e) Bahwa terhadap surat permohonan lelang tersebut, telah dilengkapi dengan dokumen persyaratan, antara lain:
- 1) Fotokopi Akta Perjanjian Membuka Kredit Modal Kerja Nomor 257 tanggal 30 September 2021;
 - 2) Fotokopi SHT Peringkat I (Pertama) Nomor 01254/2021 tanggal 16 November 2024;
 - 3) Fotokopi APHT Nomor 47/2021 tanggal 1 Oktober 2021;
 - 4) Fotokopi SHM Nomor 1501/Cibeureum;
 - 5) Fotokopi Surat Peringatan I, II, dan III;
 - 6) Surat Pernyataan Nomor B.8952 KC-VI/CRO/12/2024 tanggal 12 Desember 2024;
 - 7) Laporan Penilaian Jaminan;
- f) Bahwa atas dokumen-dokumen persyaratan lelang di atas, Tergugat II melakukan pemeriksaan, dan hasil pemeriksaan diketahui dokumen telah lengkap dan memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang. Sesuai Pasal 1 angka 11 PMK 122/2023 yang

Halaman 28 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2025/PN Bdg



dimaksud dengan “Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang” adalah “Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang adalah suatu kondisi dimana dokumen persyaratan Lelang telah dipenuhi oleh Penjual sesuai jenis lelangnya dan tidak ada perbedaan data, menunjukkan hubungan hukum antara Penjual dengan barang yang akan dilelang sehingga meyakinkan Pejabat Lelang bahwa subjek Lelang berhak melelang Objek lelang dan Objek lelang dapat dilelang”.

- g) Bahwa sesuai Pasal 25 PMK 122/2023, atas permohonan lelang terhadap objek sengketa a quo yang diajukan oleh Tergugat I tersebut dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang, maka Tergugat II selaku perantara lelang tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan tersebut.
 - h) Bahwa untuk sahnya pelelangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) PMK 122/2023, Pelaksanaan lelang juga telah dilengkapi dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 17278/2024 tanggal 20 Desember 2024.
 - i) Bahwa menindaklanjuti Permohonan Lelang tersebut, maka Tergugat II menetapkan jadwal pelaksanaan lelang melalui Surat Nomor S-9712/KNL.0801/2024 tanggal 16 Desember 2024.
 - j) Bahwa Tergugat I telah menyampaikan Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang kepada Debitur dan Penggugat melalui surat Nomor B.9032/KC-VI/ADK/12/2024 tanggal 16 Desember 2024.
 - k) Bahwa dengan ditetapkannya jadwal pelaksanaan lelang oleh Tergugat II, maka Tergugat I melakukan pengumuman lelang melalui surat kabar harian Jabar Ekspres tanggal 18 Desember 2025. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (4) PMK 122/2023, pengumuman lelang harus memuat informasi Nilai Limit sehingga semua peserta lelang dan masyarakat umum mengetahui Nilai Limit objek lelang.
 - l) Bahwa dalam lelang a quo, objek sengketa a quo telah laku terjual kepada Cornelius Steven (in casu Tergugat III) dan dituangkan dalam Risalah Lelang Nomor 3894/08.01/2024-01 tanggal 24 Desember 2024 sebagai akta autentik yang sah menurut hukum.
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa pelaksanaan lelang objek sengketa a quo telah

Halaman 29 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan tata cara dan prosedur lelang yang diatur ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Bantahan Tergugat II terhadap dalil Penggugat dalam Gugatan A Quo

1. Tergugat II Menolak Dengan Tegas Dalil Penggugat Yang Pelaksanaan Lelang Objek Sengketa Dibawah Harga Pasar

a. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita angka 7 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum karena melaksanakan lelang Hak Tanggungan dengan nilai objek lelang dibawah harga pasar.

b. Bahwa dapat Tergugat II sampaikan bahwa penentuan nilai limit sepenuhnya menjadi tanggung jawab Tergugat I selaku Penjual. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan berikut ini:

- 1) Pasal 1 angka 27 PMK 122/2023, Nilai Limit adalah nilai minimal Barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh Penjual.;
- 2) Pasal 12 ayat (1) PMK 122/2023, Penjual bertanggung jawab terhadap kebenaran formal dan materiel Nilai Limit;
- 3) Pasal 55 ayat (2) PMK 122/2023, Nilai Limit penetapannya menjadi kewenangan dan tanggung jawab Penjual;
- 4) Pasal 55 ayat (4) PMK 122/2023, Nilai Limit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam Pengumuman Lelang.
- 5) Pasal 60 ayat (6) PMK 122/2023, Pejabat Lelang Kelas I tidak berwenang melakukan tinjauan terhadap besaran nilai yang tercantum dalam laporan hasil penilaian atau penaksiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

c. Bahwa dalam permohonan lelangnya, Tergugat I telah melampirkan Pernyataan Harga Limit Nomor B.8950/KC-VI/CRO/12/2024 tanggal 12 Desember 2024 yang menyampaikan Nilai Limit objek lelang a quo sebesar Rp1.550.000.000,- (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah). Oleh karenanya, penetapan Nilai Limit telah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 57 huruf a PMK 213/2020.

Pasal 56

- (1) Nilai limit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ditetapkan oleh Penjual berdasarkan:

Halaman 30 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. laporan hasil penilaian oleh Penilai;
- b. laporan hasil penaksiran oleh Penaksir; atau
- c. harga perkiraan sendiri.

(2) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penilai pemerintah pada DJKN atau penilai publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penaksir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pihak internal Penjual atau pihak yang ditunjuk Penjual untuk melakukan penaksiran berdasarkan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 57

Nilai Limit ditetapkan oleh Penjual harus berdasarkan laporan hasil penilaian oleh penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a, untuk:

- a. Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, Lelang ..., dengan Nilai Limit paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- d. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 59 PMK 122/2023, diatur bahwa dalam pelaksanaan Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT, Lelang Eksekusi Fidusia dan Lelang Eksekusi Harta Pailit, Nilai Limit ditetapkan dengan rentang paling tinggi sama dengan nilai pasar dan paling rendah sama dengan nilai likuidasi.
- e. Bahwa Pemohon Lelang in casu Tergugat I dalam permohonannya melampirkan Laporan Penilaian Jaminan dengan Nilai Penggantian Wajar sebesar Rp3.788.000.000 (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dan Nilai Likuidasi sebesar Rp1.515.200.000 (satu miliar lima ratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah).
- f. Bahwa selain itu, berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 198 PK/Pdt/2015 tanggal 25 November 2015 disebutkan bahwa “pelelangan yang telah sesuai prosedur hukum tidak dapat dibatalkan walaupun harga limit lelang dianggap terlalu rendah, sehingga lelang tetap sah dan risalah lelang tidak dapat dibatalkan”.
- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa penetapan nilai limit lelang dan harga limit lelang atas objek

Halaman 31 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, telah berdasarkan pada ketentuan dalam PMK 122/2023.

2. Tergugat III Merupakan Pembeli Yang Beriktikad Baik Yang Harus Dilindungi

a. Bahwa oleh karena pelaksanaan lelang a quo telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Pembeli Lelang (in casu Tergugat III) harus dilindungi secara hukum sebagai pembeli beriktikad baik.

b. Bahwa lebih lanjut, Tergugat III telah memenuhi kriteria sebagai pembeli beriktikad baik karena telah melakukan pembelian objek sengketa melalui pelelangan umum yang tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA 4/2016), menyatakan:

“Mengenai pengertian pembeli beriktikad baik sebagaimana tercantum dalam kesepakatan kamar perdata tanggal 9 Oktober 2014 pada huruf a disempurnakan sebagai berikut:

Kriteria pembeli yang beriktikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KHUPerdata adalah sebagai berikut:

a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu:

- Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau:

-.....”

c. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menyatakan:

“VIII. Pemegang Hak Tanggungan yang beriktikad baik harus dilindungi sekalipun kemudian diketahui bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang yang tidak berhak.

IX. Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah).

Halaman 32 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak.”

d. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:

- 1) Putusan Nomor 158 K/Pdt/2005 tanggal 31 Januari 2007 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemenang/Pembeli lelang atas persil sengketa memperoleh kepastian hukum beralihnya hak atas aset tersebut dan dianggap sebagai pihak yang beriktikad baik, sehingga harus dilindungi hukum.
- 2) Putusan Nomor 901 K/Pdt/2007 tanggal 24 Oktober 2007 yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses pelelangan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena dilakukan atas barang jaminan yang dibebani hak tanggungan. Oleh karena Debitur wanprestasi/lalai (kredit macet), maka benda yang dijadikan jaminan dapat dilelang, berlaku prinsip “jatuh waktu yang dipercepat”. Bahwa Pembeli lelang adalah Pembeli yang beriktikad baik, karena itu harus dilindungi.
- 3) Putusan Nomor 1068K/Pdt/2008 tanggal 21 Januari 2009 yang pada pokoknya menyatakan oleh karena telah ditetapkan pembeli dalam pelaksanaan lelang yang sah, pembeli tersebut secara hukum merupakan pembeli yang beriktikad baik sehingga sudah sepatutnya dilindungi oleh hukum dan lelang tidak dapat dibatalkan.

e. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, nampak jelas bahwa Tergugat III yang telah membeli objek sengketa dari pelelangan yang sah sebagaimana dijelaskan di atas, sepatutnya mendapat kepastian dan perlindungan hukum.

3. Tergugat II Menolak Dalil Penggugat Yang Menyatakan Tindakan Pelelangan Yang Dilakukan oleh Tergugat II Menimbulkan Kerugian terhadap Penggugat

- a. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil pada petitum angka 8 gugatan yang menuntut pembayaran ganti kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), karena tuntutan tersebut tidak berdasarkan hukum.
- b. Bahwa sebagaimana telah Tergugat II uraikan di atas, Tergugat II sama sekali tidak melakukan tindakan yang merupakan perbuatan

Halaman 33 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2025/PN Bdg



melawan hukum, sehingga bagaimana mungkin subjek hukum yang tidak melakukan perbuatan melawan hukum dituntut untuk membayar ganti rugi atas perbuatan yang tidak dilakukannya.

- c. Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat baik dalam petitum gugatannya tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan sama sekali (illusioner), sehingga harus ditolak oleh Majelis Hakim karena tuntutan ganti rugi baru dapat diajukan apabila pihak Tergugat II nyata-nyata dan terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata (Vide: Yurisprudensi MA RI Nomor 19 K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983).
- d. Bahwa tindakan Penggugat tersebut jelas-jelas memiliki iktikad tidak baik dan berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari Tergugat II sebagai instansi pemerintah dan Tergugat lainnya atas wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat.
- e. Bahwa kedudukan KPKNL Bandung in casu Tergugat II hanya sebagai perantara lelang terhadap permohonan lelang yang diajukan oleh Penjual in casu Tergugat I sehingga tidak tepat apabila Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat II.
- f. Bahwa selain itu pula, atas tuntutan ganti rugi Penggugat haruslah ditolak karena terhadap tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tidak dirinci dan tanpa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang ada karena bertentangan dengan yurisprudensi sebagai berikut:

1) Putusan MARI tanggal 2 Juni 1971 No. 117 K/Sip/1971:

Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh para Para Penggugat, tidak dapat dikabulkan oleh pengadilan.

2) Putusan MARI tanggal 18 Desember 1971 No. 598K/Sip/1971:

Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh para Para Penggugat tidak dibuktikan secara terperinci, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh para Para Penggugat harus ditolak oleh pengadilan.

3) Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 Februari 1970 No. 146/1970/Perd/PT Bdg: Tuntutan ganti rugi yang tidak disertai

Halaman 34 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2025/PN Bdg



perincian kerugian harus ditolak.

- g. Bahwa berdasarkan hal tersebut, oleh karena tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat tidak berdasarkan hukum, maka sepatutnya untuk ditolak oleh Majelis Hakim.

IV. SIMPULAN

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat II sampaikan dan jelaskan di atas, maka dapat Tergugat II berikan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang dilaksanakan Tergugat II atas objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penjual in casu Tergugat I berwenang dan bertanggung jawab atas penetapan Nilai Limit objek lelang a quo sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (2) PMK 122/2023.
- c. Tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat tidak berdasarkan hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil Penggugat untuk selain dan selebihnya, karena hal tersebut selain telah ditanggapi melalui jawaban Tergugat II tersebut, juga tidak berdasarkan hukum.

V. PETITUM

Maka berdasarkan hal-hal tersebut, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
3. Menyatakan proses lelang a quo dan Risalah Lelang Nomor 3894/08.01/2024-01 tanggal 24 Desember 2024 adalah sah dan berlaku menurut hukum;
4. Menyatakan menolak permohonan pembayaran ganti kerugian yang dimohonkan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 35 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2025/PN Bdg



5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Tergugat III tidak mengajukan jawaban meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat III untuk mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah menanggapi dengan mengajukan Replik dan terhadap Replik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik dan untuk meringkas uraian putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3273156301810002, atas nama Barkah Muchtadi Dachlan, S.Si. Apt, bukti P-1;
2. Foto kopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1501, atas nama Barkah Muchtadi Dachlan, S.Si. Apt, bukti P-2;
3. Foto kopy Surat Laporan Hasil Penilaian Properti kantor jasa penilai publik adityha iskandar dan rekan, bukti P-3;
4. Foto kopy surat Mutasi Rekening atas nama Muchtadi Dachlan, S.Si. Apt, bukti P-4;
5. Foto kopy Keadaan Kredit atau Pembiayaan atas nama Muchtadi Dachlan, S.Si. Apt, bukti P-5;
6. Foto kopy whatsapp pemberitahuan pelaksanaan lelang 10 desember 2024 dikirim melalui whatsapp tanggal 9 desember 2024 pukul 14.48, bukti P-6;
7. Foto kopy surat whatsapp pelaksanaan lelang tgl 24 desember 2024 dikirim melalui whatsapp tgl 20 desember 2024 pukul 16.41, bukti P-7;
8. Foto kopy surat whatsapp penggugat tgl 15 september 2022 memohon minta restrukturisasi karena penggugat mempunyai itikad baik untuk bayar, bukti P-8;
9. Foto kopy surat whatsapp penggugat tgl 18 oktober 2022 memohon bertemu pimpinan untuk proses restrukturisasi yang merupakan hak dan itikad baik penggugat, bukti P-9;
10. Foto kopy surat whatsapp penggugat tgl 3 mei 2024 memohon meminta restrukturisasi, bukti P-10;

Halaman 36 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto kopy surat whatshap tgl 28 mei 2024 memohon restrukturisasi, bukti P-11;
12. Foto kopy surat whatshap penggugat tgl 10juni 2024 memohon meminta restrukturisasi, bukti P-12;
13. Foto kopy surat whatshap penggugat tgl 10 juni 2024 (ke pak eko) memohon restrukturisasi, bukti P-13;
14. Foto kopy surat Whatshap penggugat 9 desember 2024 memohon restrukturisasi, bukti P-14;
15. Foto kopy Surat Izin Berusaha Berbasis Risiko, atas nama Muchtadi Dachlan, S.Si. Apt, bukti P-15;
16. Foto kopy Surat dari SMK Kesehatan Bhakti Kencana Cimahi, tanggal 31 Juli 2025, Perihal Permohonan Penempatan Siwa Praktek Kerja Industri, bukti P-16;
17. Foto kopy Rekening koran atas nama Barkah Muchtadi Dachlan, S.Si. Apt, bukti P-17;

Foto kopy bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, sehingga telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, kecuali terhadap bukti P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13 dan P-14 berupa foto kopy dari hasil Printout;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Siti Fatimah, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu dalam perkara ini gugatan tentang piutang dan asset dijual murah;
 - Bahwa saksi tahu masalah tersebut dari cerita Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat berhutang kepada BRI dan saksi tidak mengetahui kapan Penggugat berhutang di BRI;
 - Bahwa saksi tahu jumlah pinjaman Penggugat di BRI Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah);
 - Bahwa saksi tahu Jaminan Penggugat ke Bank BRI berupa Sertifikat dan Aset;
 - Bahwa saksi tahu pembayaran hutang penggugat kepada Bank BRI tidak lancar dan tidak tepat waktu atau macet pembayaran karena ada kendala oleh karena ada Surat SP 1 dan SP 2;

Halaman 37 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah penggugat mendapatkan SP1 dan SP2 Pengugat pernah membayar hanya berupa bunganya saja;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah dari cerita Penggugat;
 - Bahwa saksi jaminan atau agunan telah dilelang harganya murah Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) Tahun 2025 itu seharusnya Rp.6.000.000.000 (Enam Milyar Rupiah);
 - Bahwa jaminan yang telah dilelang tersebut sekarang masih dikuasai oleh Penggugat dan kakaknya;
 - Bahwa sepengetahuan aksi tanah/rumah yang jadi agunan tersebut adalah warisan hal ini saksi tahu dari cerita Penggugat;
2. Saksi Ejwar, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Tahun 2000, karena rekan bisnis di Apotik jual beli obat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat ada masalah Penggugat restrukturisasi di Bank BRI dan pengen ketemu pimpinan bank;
 - Bahwa saksi tahu pinjaman Penggugat di BRI Rp.3.000.000.000, (Tiga Milyar Rupiah);
 - Bahwa saksi mengantar Penggugat Ke Bank BRI se ingat saksi kemungkinan 3 (tiga) kali yang saksi ingat Bulan Oktober Tahun 2022 dan 23 September 2023 akan tetapi saksi tidak ikut masuk;
 - Bahwa saksi tidak tahu masalah dan saksi mengantar Penggugat r Ke Bank BRI nya saja selebihnya saksi tidak tahu tidak ikut campur;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:
1. Foto kopy Akta Perjanjian Membuka Kredit Modal kerja, Debitur Barkah Muchtadi Dachlan Nomor 257 Tanggal 30 September 2021 yang dibuat oleh Nining Puspitaningtyas, SH., Mkn. Notaris di Kota Bandung, bukti T.I-1;
 2. Foto kopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1501 , kelurahan Cibeureum, Cimahi Selatan, Cimahi, bukti T.I-2;
 3. Foto kopy Sertifikat Hak Tanggungan peringkat Pertama (I) sesuai Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 01254/2021 Tanggal 16 November 2021, bukti T.I-3;

Halaman 38 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto kopy surat Peringatan I No.685/KC-VI/CRO/02/2022 tanggal 08 Februari 2022 Perihal Surat Peringatan I (Pertama) kepada Debitur, bukti T.I-4;
5. Foto kopy surat Peringatan II No.1988/KC-VI/CRO/04/2022 tanggal 01 April 2022 Perihal Surat Peringatan II (Kedua) kepada Debitur, bukti T.I-5;
6. Foto kopy surat Peringatan III No.2343/KC-VI/CRO/04/2022 tanggal 22 April 2022 Perihal Surat Peringatan III (Ketiga) kepada Debitur, bukti T.I-6;
7. Foto kopy surat Bank BRI Kantor Cabang Dewi Sartika No. B.8948 tanggal 12 Desember 2024.Perihal Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, bukti T.I-7;
8. Foto kopy surat KPKNL Bandung No S-9712/KN;00801/2024 tanggal 16 Desember 2024 Perihal Penetapan Jadwal Lelang menetapkan lelang pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 bukti T.I-8;
9. Foto kopy surat Pemberitahuan Lelang kepada Debitur berdasarkan surat BRI Kantor Cabang Bandung Dewi Sartika No. B. 9032/KC-IV/ADK/11/2024 Tanggal 16 Desember 2024, bukti T.I-9;
10. Foto kopy surat Pemberitahuan Pengosongan lahan kepada Debitur berdasarkan surat BRI Kantor Cabang Dewi Sartika No. B.776/KC/IV/CRO/01/2025, bukti T.I-10;
11. Foto kopy surat Pengumuman Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui selebaran/tempel melalui surat kabar harian JABAR Ekspres yang terbit pada tanggal 18 Desember 2024, bukti T.I-11;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kopy Risalah Lelang Nomor 3894/08.01/2024-01 tanggal 24 Desember 2024, bukti T.II-1;
2. Foto kopy Surat Nomor B.8948/KC-VI/CRO/12/2024 tanggal 12 Desember 2024 hal Permohonan Lelang Ulang Hak Tanggungan (Parate Eksekusi Agunan) bukti T.II-2;
3. Foto kopy Surat Pernyataan Nomor B.8952 KC-VI/CRO/12/2024 tanggal 12 Desember 2024, bukti T.II-3;
4. Foto kopy Surat Nomor B.8950/KC-VI/CRO/12/2024 tanggal 12 Desember 2024 hal Pernyataan Harga Limit Lelang, bukti T.II-4;
5. Foto kopy bukti Akta Perjanjian Membuka Kredit Modal Kerja Nomor 257 tanggal 30 September 2021, bukti T.II-5 a;
6. Foto kopy SHM Nomor 1501/Cibeureum, bukti T.II-5 b;

Halaman 39 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Foto kopy Sertifikat Hak Tanggungan I (Pertama) Nomor 01254/2021 tanggal 16 November 2024, bukti T.II-5 c;
8. Foto kopy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 47/2021 tanggal 1 Oktober 2021, bukti T.II-5 d;
9. Foto kopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 17278/2024 tanggal 20 Desember 2024, bukti T.II-6;
10. Foto kopy Surat Peringatan I No. B.685/KC-VI/CRO/02/2022 tanggal 8 Februari 2022, bukti T.II-7 a;
11. Foto kopy Surat Peringatan II No. B.1998/KC-VI/CRO/04/2022 tanggal 1 April 2022, bukti T.II-7 b;
12. Foto kopy Surat Peringatan III No. B.2343/KC-VI/CRO/04/2022 tanggal 22 April 2022 bukti T.II-7 c;
13. Foto kopy Surat dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung Nomor S-9712/KNL.0801/2024 tanggal 16 Desember 2024, bukti T.II-8;
14. Foto kopy Surat Nomor B.9032/KC-VI/ADK/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 hal Pemberitahuan Lelang, bukti T.II-9;
15. Foto kopy Pengumuman Lelang Ulang melalui surat kabar harian Jabar Ekspres tanggal 18 Desember 2025, bukti T.II-10;

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk membuktikan kepemilikannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut

1. Foto kopy Kutipan Risalah Lelang Nomor 3894/08.01/2024-01, atas nama pembeli lelang Cornelius Steven, bukti T.III-1;
2. Foto kopy Sertifikat Hak Milik atas nama Cornelius Steven, bukti T.III-2;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan alat bukti saksi, meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk meringkas uraian putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulan dan akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Halaman 40 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2025/PN Bdg



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I

Gugatan Perlawanan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (Exceptio Obscur Libel).

- Bahwa Penggugat dalam merumuskan gugatan menyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat atas adanya pelaksanaan lelang agunan Penggugat. Namun Penggugat dalam gugatan nya tidak menjelaskan kapan pelaksanaan lelang tersebut. Sehingga gugatan Penggugat menjadi sesuatu yang tidak jelas dan kabur dikarenakan tidak dapat dijelaskannya perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat
- Bahwa Oleh karena itu sangat jelas dan nyata gugatan tersebut termasuk gugatan yang tidak jelas dan kabur (Obscur Libel), maka sesuai yurisprudensi Gugatan yang demikian sudah seharusnya dikesampingkan ;
- Sehingga gugatan perlawanan Penggugat tidak mengandung dasar hukum (Rechtelijke Grond) dan Dasar Fakta (Feitelijke Grond) yang kuat sebagai dasar mengajukan gugatan.
- Oleh karena syarat formal fundamentum petendi gugatan Penggugat telah didasarkan pada:
 - dasar hukum (Rechtelijke Grond) yang TIDAK BENAR, dan
 - dasar fakta (Feitelijke Grond) yang TIDAK BENAR;maka petitum yang diajukan Penggugat merupakan petitum atau tuntutan yang tidak berdasar dan TIDAK BENAR ;
- Berdasarkan hal-hal tersebut, gugatan Penggugat telah nyata dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur/obscur libel, sehingga sangat berdasar untuk dinyatakan DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijk veerklaard);

Eksepsi Tergugat II

1. Eksepsi Non Adimpleti Contactus

1. Bahwa Akta Perjanjian Membuka Kredit Modal Kerja Nomor 257 tanggal 22 April 2013 merupakan perjanjian yang ditandatangani oleh dan antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bandung Dewi

Halaman 41 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2025/PN Bdg



Sartika selaku Kreditur dengan Barkah Muchtadi Dachlan, Sarjana Sain, Apoteker dan Soni Junaedi selaku Debitur. Bahwa berdasarkan surat tersebut adalah perjanjian timbal balik atau perjanjian kredit yang kedua prestasi secara timbal balik berhubungan erat satu sama lain, maka jika pihak yang menuntut pemenuhan dari pihak lain, pihak yang menuntut harus memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati pihak yang bersangkutan.

2. Bahwa Debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Tergugat I berdasarkan Surat Peringatan I s.d. III, maka berdasarkan ketiga surat peringatan tersebut Debitur telah tidak memenuhi prestasi.

Bahwa dengan demikian, Debitur tidak berhak menggugat Kreditur apabila Debitur sendiri tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang disepakati sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

2. Eksepsi Obscuur Libel

1. Bahwa dalam dalil positanya, Penggugat keliru menyatakan dasar hukum pelaksanaan lelang yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (PMK 93/2010).
2. Bahwa dapat Tergugat II sampaikan bahwa PMK 93/2010 sudah tidak berlaku dan pelaksanaan lelang a quo menggunakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.
3. Bahwa selain itu juga, Penggugat di dalam dalil-dalil gugatannya tidak secara jelas dan tegas dalam penyebutan data dan tata letak objek sengketa yang disengketakan dalam perkara a quo dengan tidak menyebutkan titik koordinat dan batas - batas tanah maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan MA No. 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 oktober 1984 yang menyatakan "gugatan yang tidak menyebutkan batas - batas objek sengketa dinyatakan Obscuur Libel dan gugatan tidak dapat diterima".
4. Bahwa dengan Penggugat keliru menyebutkan dasar hukum ketentuan pelaksanaan lelang a quo dan tidak jelasnya penyebutan objek sengketa maka sudah sepatutnya Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Halaman 42 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2025/PN Bdg



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah menanggapi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa EKSEPSI yang diajukan oleh PARA TERGUGAT dalam perkara ini tidak beralasan menurut hukum dan tidak sesuai dengan pengakuan oleh karena nya PENGGUGAT mohon kepada majelis hakim untuk menolak EKSEPSI TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima dengan alasan Argumentasi sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I menyatakan bahwa gugatan tidak jelas dan kabur (obscuur Libel) Sehubungan dengan pernyataan TERGUGAT I Obscuur Libel tersebut, penggugat ingin menegaskan kembali bahwa pernyataan tersebut mengada-ada serta TERGUGAT I kurang cermat memahami isi gugatan dengan alasan :

Bahwa didalam posita penggugat sudah menyebutkan kapan pelaksanaan lelang tersebut dan bahwa gugatan penggugat jelas pada pokoknya keberatan dengan adanya lelang yang dilakukan oleh TERGUGAT II atas permohonan TERGUGAT I dikarenakan nilai kewajiban yang harus di bayar oleh PENGGUGAT Rp.3.000.000.000, sedangkan nilai objek milik PENGGUGAT yang di lelang senilai Rp.5.000.000.000 lebih, dan TERGUGAT I melakukan lelang terhadap objek milik PENGGUGAT senilai Rp.1.550.000.000, TERGUGAT I menjual dengan harga lelang jauh lebih rendah dari nilai hak tanggungan serta harga lelang jauh lebih rendah dari nilai objek jaminan, sehingga masih menyisakan hutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT I, sementara objek jaminan milik PENGGUGAT sudah tidak ada karena di lelang oleh TERGUGAT I. Maka perbuatan melawan hukum disini jelas dengan alasan :

- A. Adanya perbuatan melawan hukum

Dengan alasan bahwa berdasarkan putusan Hoge Raad Tanggal (druker Arest) bahwa perbuatan melawan hukum tidak terbatas pada perbuatan-perbuatan yang melanggar undang-undang saja, akan tetapi termasuk perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat sendiri atau bertentangan dengan susila atau dengan kepatutan didalam masyarakat baik terhadap diri atau benda orang lain, hal ini menandakan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar hak orang lain yakni PARATERGUGAT telah melanggar

Halaman 43 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak PENGGUGAT hingga PENGGUGAT dirugikan karena telah melakukan lelang terhadap objek PENGGUGAT dengan harga lelang jauh lebih rendah dari nilai hipotek dan harga lelang jauh lebih rendah dari nilai objek jaminan. TERGUGAT I telah melakukan lelang terhadap objek penggugat sebesar Rp.1.550.000.000 sedangkan nilai objek PENGGUGAT berdasarkan hasil appraisal yang dilakukan oleh PENGGUGAT sendiri pada tanggal 17 Mei 2022 melalui kantor jasa penilai publik (KJPP) Aditya Iskandar dan rekan dengan hasil appraisal NO 00424/2.0003-00/PI/12/0293/II/2022 sebesar Rp. 4.953.000.000 sedangkan sekarang tahun 2025 pastinya sudah ada kenaikan harga pada nilai objek PENGGUGAT.

B. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

- Secara obyektif : PARA TERGUGAT sebagai manusia normal yang dalam arti tidak sesuai dengan pasal 433 KUHPdata yang berbunyi “bahwa setiap orang dewasa yang selaku berada dalam keadaan dungu, gila harus di tempatkan di bawah pengampunan, sekalipun kadang kadang cakap menggunakan pikiran nya”
- Secara subyektif : PARA TERGUGAT dapat menduga akibat dari perbuatan nya, secara tidak langsung PARA TERGUGAT dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan nya.

C. Adanya kerugian bagi korban

Kerugian Materil;

Akibat perbuatan PARA TERGUGAT maka PENGGUGAT mengalami kerugian materil yakni hilang nya nilai objek PENGGUGAT ketka di jual dengan harga normal sesuai pasaran harga senilai RP.5.000.000.000. hal tersebut berdasarkan appraisal yang di lakukan oleh penggugat sendiri pada tanggal 17 Mei 2022 melalui kantor jasa penilai publik (kjpp) Aditya iskandar dan rekan, hasil nya adalah RP.4.953.000.000 Sedangkan sekarang tahun 2025 tentu nya sudah ada kenaikan harga pada objek tersebut. Hal tersebut menyebabkan kerugian materil senilai RP.4.000.000.000

Kerugian inmateril :

- PENGGUGAT menderita BI CKECKING seumur hidup karena setelah di cek sliki di OJK masih menyisakan hutang :
Tunggakan pokok RP.1.564.186.600
Tunggakan bunga RP. 284.499.094
Denda RP. 35.583.738

Halaman 44 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2025/PN Bdg



Hal tersebut menyebabkan moril PENGGUGAT menjadi terganggu karena objek milik PENGGUGAT sudah tidak ada, sementara masih menyisakan hutang PENGGUGAT Kepada TERGUGAT I. Karena hutang pinjaman PENGGUGAT kepada TERGUGAT I RP.3.000.000.000 dan TERGUGAT I melelang obyek milik PENGGUGAT dengan harga RP.1.550.000.000.

- PENGGUGAT dengan adanya lelang ini mengalami ketakutan, kecemasan dan stress apalagi PENGGUGAT baru saja melahirkan menyebabkan ASI PENGGUGAT tidak ada.

Kerugian immateril yang di derita PENGGUGAT senilai RP.2.000.000.000

Total kerugian materil senilai Rp.4.000.000.000 dan kerugian immateril senilai Rp.2.000.000.000 jadi total kerugian PENGGUGAT senilai RP.6.000.000.000

- D. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

Berdasarkan teori Adequate verorzaking (von kries) vollmar memutuskan jika kerugian menurut aturan pengalaman secara layak merupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul dari perbuatan melawan hukum

2. PENGGUGAT meminta kebijaksanaan kepada ketua majelis hakim apabila didalam penulisan gugatan, replik, terdapat kata-kata yang salah karena PENGGUGAT hanyalah seorang Apoteker yang hanya mengerti tentang obat-obatan bukan seorang pengacara/advokat yang paham tentang semua hukum, PENGGUGAT merupakan seorang Apoteker yang meminta dan berjuang untuk mendapatkan keadilan di dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan dan penjelasan PENGGUGAT diatas, maka EKSEPSI dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II, dalam perkara ini tidak beralasan dan oleh karenanya mohon di tolak.

Menimbang, bahwa setelah membaca eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, serta membaca tanggapan Penggugat terhadap eksepsi tersebut, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I pada angka 1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (Exceptio Obscur Libel) dengan alasan bahwa Penggugat dalam merumuskan gugatan menyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat atas adanya pelaksanaan lelang agunan Penggugat. Namun Penggugat dalam gugatan nya tidak menjelaskan kapan pelaksanaan lelang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut menurut majelis hakim bahwa untuk menentukan apakah surat gugatan Penggugat tidak jelas atau obscure libel, haruslah merujuk pada syarat-syarat formil dalam penyusunan surat gugatan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kriteria atau syarat-syarat formil untuk menyusun suatu surat gugatan perdata dalam praktik hukum acara perdata dan doktrin ilmu hukum bahwa syarat formil surat gugatan harus memenuhi hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya subyek gugatan yaitu orang atau badan hukum yang memuat identitas para pihak, baik pihak penggugat maupun pihak tergugat ;
2. Adanya obyek gugatan yaitu memuat hal-hal yang menjadi sengketa ;
3. Adanya fundamentum petendi yaitu memuat alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan apakah perbuatan melawan hukum atau wanprestasi ;
4. Adanya petitum yaitu memuat apa-apa yang diminta oleh Penggugat atau isi pokok tuntutan Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah hakim membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut baik dalam posita gugatan maupun dalam petitum gugatan Penggugat, majelis hakim menilai bahwa surat gugatan Penggugat telah menjelaskan perbuatan yang menjadi dasar pengajuan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut hakim berpendapat bahwa surat gugatan Penggugat, telah memenuhi syarat-syarat formil tentang tata cara penyusunan surat gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka terhadap eksepsi Tergugat I haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II pada angka 1 yaitu Eksepsi Non Adimpleti Contractus dengan alasan bahwa Akta Perjanjian Membuka Kredit Modal Kerja Nomor 257 tanggal 22 April 2013 merupakan perjanjian yang ditandatangani oleh dan antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bandung Dewi Sartika selaku Kreditur dengan Barkah Muchtadi Dachlan, Sarjana Sain, Apoteker dan Soni Junaedi selaku Debitur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, menurut majelis hakim bahwa benar pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat I yaitu adanya Perjanjian Membuka Kredit Modal Kerja Nomor 257 tanggal 22 April 2013, dimana pihak Penggugat telah melakukan wanprestasi dan tidak

Halaman 46 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kewajiban kepada Tergugat I sesuai dengan kesepakatan perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Penggugat telah inkar janji atau wanprestasi, maka pihak Tergugat I telah mengajukan pelelangan terhadap objek hak tanggungan milik Penggugat kepada Tergugat II, sehingga Penggugat menarik pihak Tergugat II sebagai pihak yang telah melakukan pelelangan terhadap objek hak tanggungan milik Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam posita dan petitum gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat oleh karena telah melakukan pelelangan terhadap objek hak tanggungan milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, menurut majelis hakim eksepsi Tergugat II tersebut telah masuk materi pokok perkara yang akan dibuktikan dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka terhadap eksepsi Tergugat II pada angka 1 tersebut menurut majelis hakim haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II pada angka 2 yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat obscure libel dengan alasan bahwa Penggugat keliru menyatakan dasar hukum pelaksanaan lelang yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (PMK 93/2010);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan eksepsi Tergugat II tersebut, menurut majelis hakim tentang gugatan Penggugat obscure libel hal ini telah dipertimbangkan pada eksepsi Tergugat I yang pada pokoknya telah dipertimbangkan bahwa surat gugatan telah memenuhi persyaratan formil tentang tata cara penyusunan surat gugatan dan terhadap alasan bahwa Penggugat salah dalam penyebutan dasar hukum, hal ini menurut majelis hakim telah masuk materi pokok perkara yang akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka terhadap eksepsi Tergugat II pada angka 2 tersebut menurut majelis hakim haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan pertimbangan hukum tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut haruslah ditolak;

Halaman 47 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah seorang Apoteker yang berdomisili di SHM 1501 Jln. Kebon Kopi No. 1 Rt. 005 Rw. 010 Kel. Cibeureum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, di SHM 1501 tersebut Penggugat tinggal dan memiliki usaha Apotek di depan rumah. SHM 1501 tersebut merupakan warisan dari orang tua Penggugat untuk 4 orang anaknya (Penggugat merupakan anak ke 4), Penggugat beserta ahli waris dan keluarganya tinggal bersama-sama di SHM 1501 tersebut, dengan bagian belakang tempat tinggal dan bagian depan rumah dijadikan tempat usaha Apotek. Kemudian karena akan meminjam uang ke Bank maka SHM 1501 tersebut dibalik nama atas nama Penggugat dengan meminta ijin kepada ahli waris lainnya;

Setelah sertifikat SHM No. 1501 tersebut di balik nama atas nama Penggugat dan mendapat ijin dari ahli waris lainnya, maka pada hari Kamis Tanggal 30 bulan September 2021 Penggugat meminjam uang kepada Tergugat I senilai Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar) dengan menjaminkan sertifikat SHM No. 1501;

Bahwa oleh karena Penggugat dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pinjaman kredit kepada Tergugat I tidak semulus dalam kenyataannya maka dengan itikad baik Penggugat sering meminta kepada Tergugat I supaya bisa bertemu dengan pimpinan Tergugat I untuk membicarakan pengajuan Restrukturisasi pinjaman yang merupakan hak setiap Nasabah, akan tetapi Tergugat I tidak pernah menanggapi itikad baik Penggugat, bahkan Penggugat sering dan memohon-mohon kepada Tergugat I supaya bisa melakukan Restrukturisasi pinjaman, karena Penggugat memiliki itikad baik untuk membayar kewajiban pinjaman kepada Tergugat I;

Selanjutnya pada saat Tergugat I mengeluarkan atau memberikan surat peringatan 1 dan surat peringatan 2 kepada Penggugat, maka Penggugat langsung melakukan kewajiban pembayaran pinjaman kepada Tergugat I, dan ini menjadi dasar bahwa surat peringatan 1 dan 2, seharusnya ditiadakan dan terhapuskan dikarenakan sudah ada pembayaran kewajiban oleh Penggugat, dan bilamana ada keterlambatan lagi seharusnya terduga I mengeluarkan surat

Halaman 48 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peringatan dari awal lagi yakni surat peringatan 1, bukan meneruskan dan mengeluarkan surat peringatan ke 3, di karenakan pada surat peringatan 1 dan 2 sudah ada pembayaran kewajiban pinjaman oleh Penggugat;

Dalam 1 (satu) bulan lelang dilaksanakan 2 kali yaitu Tanggal 10 Desember 2024 dan 24 Desember 2024;

Pada proses pemberitahuan lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat II atas permintaan Tergugat I kepada Penggugat yaitu :

- Pada lelang Tanggal 10 Desember 2024, pemberitahuan lelang dikirim melalui pesan singkat lewat Whatsap Tanggal 9 Desember 2024 pukul 14.48 Wib, padahal di surat pemberitahuan lelang tertulis Tanggal 13 November 2024.
- Pada lelang Tanggal 24 Desember 2024, pemberitahuan lelang dikirim melalui pesan singkat lewat Whatsap tanggal 20 Desember 2024 pukul 16.41 Wib, padahal di surat lelang tertulis tanggal 16 Desember 2024.

Tergugat I menyampaikan pemberitahuan lelang via Whatsap kepada penggugat, yang mana hal tersebut tidak dibenarkan secara hukum dalam pelaksanaan lelang hak tanggungan, sehingga berdampak pada situasi yang tidak menentu yang membebani Penggugat. Dalam hal ini Penggugat dan keluarga serta ahli waris yang lain nya menempati SHM 1501 sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman kepada Penggugat atas permasalahan ini. Pemberitahuan lelang seharusnya diterima langsung secara tertulis kepada debitur paling lambat 5 hari sebelum pelaksanaan lelang dilaksanakan, ini tercantum dalam aturan pemberitahuan lelang yang benar;

Bahwa pelaksanaan lelang yang telah dilakukan oleh Tergugat II dengan pemenang lelang Tergugat III pada tanggal 24 Desember 2024 adalah cacat hukum karena terbukti melanggar hak termohon lelang atau pemilik barang lelang, serta tidak sesuai dengan prosedur lelang yang baik dan benar karena masih menyisakan permasalahan yang belum selesai yang menjadi hak Penggugat dan harga yang tidak objektif dan tidak realistis atau terlalu rendah sehingga bertentangan dengan kepatutan serta kewajiban hukum penjual untuk mengoptimalkan harga jual lelang yang pada akhirnya bertentangan dengan kepatutan dalam bermasyarakat;

Tergugat I melelang SHM 1501 dengan harga RP.1.550.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh) sedangkan hutang penggugat kepada tergugat I adalah Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar) dan berdasarkan hasil appraisal yang di lakukan oleh penggugat kepada kantor jasa penilai publik

Halaman 49 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KJPP) aditya iskandar dan rekan yang di laksanakan pada tanggal 17 mei 2022 dengan keputusan hasil No. 00424/2.0003-00/PI/12/0293/1/V/2022 harga SHM 1501 adalah Rp.4.953.000.000,- (empat milyar sembilan ratus lima puluh tiga) sedangkan sekarang tahun 2025 tentunya sudah ada kenaikan harga SHM 1501 milik penggugat yang dilelang oleh tergugat II;

Bahwa pelaksanaan lelang yang telah berjalan selaku pemenang lelang tergugat III, dalam pelaksanaan nya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku hal tersebut penggugat dasarkan pada nilai limit yang jauh dari harga pasaran pada umum nya dan tergugat I dalam menentukan nilai limit tidak berdasarkan pada tim penilai dan penaksir independen yang berhak mengeluarkan harga pasaran SHM 1501 dan dalam pelaksanaan lelang eksekusi bertentangan dengan pasal 6 UUHT yang menetapkan limit lelang adalah pihak penjual in casu tergugat I dan dalam menetapkan harga limit lelang tersebut telah di dasarkan hasil penilaian yang di lakukan penilai independen. Vide peraturan menteri keuangan nomor 93 /PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang pada :

- Pasal 35:
 - 1) Setiap pelaksanaan lelang disyaratkan adanya nilai limit;
 - 2) Penetapan nilai limit menjadi tanggung jawab penjual / pemilik barang
- Pasal 36 :
 - 1) Penjual /pemilik barang dalam menetapkan nilai limit berdasarkan:
 - a. Penilaian oleh penilai atau
 - b. Penaksir oleh penaksir
 - 2) penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimiliki nya;
 - 3) penaksir / tim penaksir sebagaimana pada ayat (1) huruf b merupakan pihak yang berasal dari instansi atau perusahaan penjual yang melakukan penaksiran berdasarkan metode yang dapat di pertanggung jawabkan termasuk kurator untuk benda seni dan benda antik / kuno.

Dalam peraturan menteri keuangan (PMK) NO 106/ PMK.06/2013 yang merupakan perubahan dari PMK nomor 93/PMK.06/2010 memberikan kontruksi hukum terkait nilai limit khususnya terkait lelang eksekusi atas barang tetap berupa tanah / dan bangunan sebagai berikut

- a. penetapan nilai limit berdasarkan :

Halaman 50 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penilai oleh penilai, dalam pengertian penilai independen atau berdasarkan kompetensi yang di miliki nya.pada intinya berupa orang pribadi atau perusahaan yang berada di luar pemilik barang / pemilik jaminan yang di jamin kenetralan nya dan profesional dalam melaksanakan tugas penilaian serta tidak ada konflik kepentingan dengan barang yang di nilai nya.

Penaksiran oleh penaksir / tim penaksir berasal dari intern pemohon lelang/pemilik barang;

- b. nilai limit pada lelang non eksekusi sukarela atas barang tetap berupa tanah dan / atau bangunan di tetapkan oleh pemilik barang, berdasarkan hasil penilaian dari penilai;
- c. dalam hal bank kreditor akan ikut menjadi peserta pada lelang eksekusi berdasarkan pasal 6 UUHT, nilai limit harus di tetapkan oleh penjual berdasarkan hasil penilaian dari penilai;
- d. dalam hal lelang eksekusi berdasarkan pasal 6 UUHT dengan nilai limit paling sedikit Rp.300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah), nilai limit harus di tetapkan oleh penjual berdasarkan hasil penilaian dari penilai;

Bahwa pelaksanaan lelang atas permohonan tergugat I kepada tergugat II selaku pelaksana lelang jelas merupakan merupakan perbuatan melawan hukum, demikian juga tergugat I bersama sama tergugat II yang tetap melaksanakan lelang dengan harga rendah, karena perbuatan tersebut nyata-nyata telah melanggar hak subjektif orang lain atau melanggar kewajiban hukum nya sendiri atau melanggar kaidah tata susila atau bertentangan dengan azas-azas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang harus di perhatikan dalam pergaulan bermasyarakat dalam memperhatikan kepentingan diri sendiri dan harta orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat I yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat di dalam surat gugatan nya tanggal 22 Juli 2025, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
- Bahwa Perlu Tergugat jelaskan terlebih dahulu bahwa Penggugat merupakan debitur Tergugat yang telah menikmati fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) sesuai dengan : Akta Perjanjian Membuka Kredit Modal kerja, Debitur Barkah Muchtadi Dachlan Nomor 257 Tanggal 30 September 2021 yang dibuat oleh Nining Puspitaningtyas, SH., Mkn. Notaris di Kota Bandung;

Halaman 51 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk menjamin pelunasan kredit Penggugat tersebut di atas, telah diserahkan agunan berupa sebidang tanah berikut bangunan yakni sebagai berikut:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1501, kelurahan Cibeureum, Cimahi Selatan, Cimahi, Jawa barat yang telah dibebani dengan :
- Hak Tanggungan peringkat Pertama (I) sesuai Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 01254/2021 Tanggal 16 November 2021 berdasar pada Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 47/2021 tanggal 01 Oktober 2021 yang dibuat oleh Herda Hernidelani, SH., PPAT di Kota Cimahi.

- Bahwa Dapat Tergugat jelaskan terkait Lelang agunan kredit Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat adalah merupakan jalan yang ditempuh oleh Tergugat sebagai bentuk pertanggung jawaban Tergugat kepada Para Nasabah Penyimpan yang telah mempercayakan dana simpanannya kepada Tergugat untuk dikelola dalam bentuk kredit (pinjaman) yang disalurkan;

Perlu Tergugat sampaikan, terhadap kreditnya tersebut Penggugat telah tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam mengangsur pinjaman secara tepat waktu maupun tepat jumlah kepada Tergugat sesuai perjanjian kredit, yang pada akhirnya membuat kredit Penggugat menjadi menunggak, oleh karenanya Penggugat sudah memenuhi kategori sebagai Debitur yang cidera janji/wanprestasi;

Hal tersebut adalah sesuai dengan pendapat hukum dari M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, terbitan Sinar Grafika hal. 454 menyatakan bahwa debitur dinyatakan wan prestasi/cidera janji apabila :

1. tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali, atau
2. tidak memenuhi prestasi tepat waktu, atau
3. tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak

Dengan cidera janji/wanprestasi Penggugat tersebut, Tergugat selaku Pemegang Hak Tanggungan pertama, atas dasar Pasal 6 Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) berhak untuk melakukan eksekusi lelang atas obyek sengketa (Parate Eksekusi).

Halaman 52 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Wanprestasi tersebut juga telah diakui Oleh Para Penggugat Pada Posita Nomor 8 Halaman 4 yang menyatakan tidak Membayar Kewajiban sebagaimana yang telah dijanjikan;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki itikad baik serta upaya nyata dari Penggugat untuk menyelesaikan kreditnya kepada Tergugat yang menunggak, maka untuk mendapatkan pelunasan kembali kredit dari Penggugat, Tergugat menempuh upaya penyelesaian kredit dengan melakukan penjualan lelang terhadap objek Hak tanggungan atas dasar Pasal 6 UUHT (Parate Eksekusi), yang secara tegas menyatakan :

“Apabila Debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut“;

Sebelum parate eksekusi tersebut dilaksanakan, Tergugat I terlebih dahulu telah menyampaikan beberapa kali surat peringatan kepada Penggugat yaitu :

- a. Surat Peringatan I No.685/KC-VI/CRO/02/2022 tanggal 08 Februari 2022 Perihal Surat Peringatan I (Pertama) kepada Debitur;
- b. Surat Peringatan II No.1988/KC-VI/CRO/04/2022 tanggal 01 April 2022 Perihal Surat Peringatan II (Kedua) kepada Debitur;
- c. Surat Peringatan III No.2343/KC-VI/CRO/04/2022 tanggal 22 April 2022 Perihal Surat peringatan III (Ketiga) kepada Debitur;

Di dalam surat peringatan tersebut, Tergugat secara tegas memberitahukan kepada Penggugat mengenai jumlah tunggakan kreditnya yang harus diselesaikan dan apabila tunggakan kreditnya tidak dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan dalam surat peringatan tersebut, maka penyelesaian kredit Penggugat akan diserahkan ke saluran hukum (Parate Eksekusi);

- Bahwa perlu Penggugat ketahui, dengan tidak melaksanakan pembayarannya secara tepat waktu, maka hal tersebut dapat menimbulkan tunggakan pokok, tunggakan bunga berjalan, denda dan denda bunga berjalan sehingga jumlah kewajibannya akan tetap bertambah setiap harinya.
- Bahwa Tergugat sudah memberikan waktu yang sangat lama bagi Para Penggugat untuk melakukan upaya-upaya penyelesaian kredit sendiri sehingga hutang-hutang Penggugat dapat terlunasi, namun tampaknya tidak ada itikad baik dari Penggugat bahkan Tergugat pun telah memberikan

Halaman 53 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2025/PN Bdg



kesempatan untuk melakukan penjualan aset sendiri oleh Penggugat. Oleh karena hak tersebut, dengan sangat terpaksa untuk menghindari kerugian Tergugat lebih jauh, serta tunggakan Penggugat yang makin membengkak, maka Tergugat terpaksa mengambil langkah penyelesaian dengan mengajukan lelang eksekusi atas Objek Sengketa;

- Bahwa Meskipun telah 3 (tiga) kali diberikan Surat Peringatan oleh Tergugat, Penggugat tetap juga tidak menyelesaikan kewajibannya melunasi kredit, oleh karenanya dalam rangka penyelesaian kredit Penggugat melalui lelang eksekusi, Tergugat telah mengajukan permohonan lelang kepada KPKNL Bandung Sesuai surat Bank BRI Kantor Cabang Dewi Sartika No.B.8948 tanggal 12 Desember 2024. Dimana pelaksanaan Lelang diajukan Tergugat kepada KPKNL Bandung Kemudian KPKNL menetapkan lelang Tahapan selanjutnya yang telah dilakukan dalam Lelang Ulang tersebut yaitu:
 - Pemberitahuan Lelang dan Permintaan Pengosongan Objek Lelang Hak tanggungan kepada Penggugat (Debitur);
 - Pengumuman Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui selebaran/tempel melalui surat kabar harian JABAR Ekspres yang terbit pada tanggal 18 Desember 2024;
- Bahwa Dapat Tergugat jelaskan bahwa Pasal 14 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan berbunyi:
 - (1) Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (2) Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN-AN YANG MAHA ESA".
 - (3) Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah.
 - (4) Kecuali apabila diperjanjikan lain, sertifikat hak atas tanah yang telah dibubuhi catatan pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikembalikan kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Halaman 54 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Sertipikat Hak Tanggungan diserahkan kepada peme-gang Hak Tanggungan.
- Bahwa Selanjutnya sesuai dengan angka 9 tentang Penjelasan Umum Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 berbunyi: “Salah satu ciri Hak Tanggungan yang kuat adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya, jika debitor cidera janji. Walaupun secara umum ketentuan tentang eksekusi telah diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, dipandang perlu untuk memasukkan secara khusus ketentuan tentang eksekusi Hak Tanggungan dalam Undang-undang ini, yaitu yang mengatur lembaga parate executie sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement) dan Pasal 258 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura).
 - Sehubungan dengan itu pada sertipikat Hak Tanggungan, yang ber-fungsi sebagai surat-tanda-bukti adalah Hak Tanggungan, dibubuhkan irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, untuk memberikan kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Bahwa Selain itu sertipikat Hak Tanggungan tersebut dinyatakan sebagai pengganti grosse acte Hypotheek, yang untuk eksekusi Hypotheek atas tanah ditetapkan sebagai syarat dalam melaksanakan ketentuan pasal-pasal kedua Reglemen di atas;
 - Bahwa Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian mengenai penggunaan ketentuan-ketentuan tersebut, ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang ini, bahwa selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, peraturan mengenai eksekusi Hypotheek yang diatur dalam kedua Reglemen tersebut, berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan.”
 - Dari penjelasan diatas, jelaslah setelah keluarnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, sehingga Sertifikat Hak Tanggungan yang tertulis kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, maka memberikan kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang sama dengan grosse akta hipotek sesuai pasal 224 HIR/258 RBG sehingga pelaksanaan lelang dapat dilaksanakan melalui TergugatI;

Halaman 55 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian mengenai penggunaan ketentuan-ketentuan tersebut, ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang ini, bahwa selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, peraturan mengenai eksekusi Hypotheek yang diatur dalam kedua Reglemen tersebut, berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan.”
- Bahwa Dari penjelasan diatas, jelaslah setelah keluarnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, sehingga Sertifikat Hak Tanggungan yang tertulis kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, maka memberikan kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang sama dengan grosse akta hipotek sesuai pasal 224 HIR/258 RBG sehingga pelaksanaan lelang dapat dilaksanakan melalui TergugatI.
- Bahwa Dapat Tergugat jelaskan Dalam perjalanan kreditnya ternyata Tergugat I telah tidak membayar kewajiban sesuai kesepakatan dalam perjanjian kredit. Untuk mengupayakan pengembalian kredit Tergugat I telah mengupayakan melakukan segala Upaya dan menawarkan solusi terbaik untuk memperbaiki atau melakukan Restrukturisasi Kredit Penggugat. Tergugat juga telah menyampaikan Surat Peringatan 1,2,dan 3 sesuai dengan uraian diatas kepada debitur, namun demikian surat Peringatan yang diberikan oleh Tergugat I ternyata tidak ditanggapi dengan itikad baik oleh Para Penggugat, sehingga tentunya Tergugat I berhak melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan sesuai ketentuan Pasal 6 UU No.4 tahun 1996;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mengingat pemrosesan kredit serta lelang eksekusi Hak Tanggungan Objek Sengketa telah dilakukan sesuai ketentuan, dengan demikian jelas sudah bahwa perbuatan Tergugat I tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, dan Tergugat I telah melakukan pemrosesan kredit dengan berdasarkan prinsip kehati-hatian, oleh karena itu sudah selayaknya Tergugat I sebagai kreditur beritikad baik, harus dilindungi hukum oleh karena semua perbuatan Tergugat I tersebut telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, serta tidak ada unsur perbuatan melawan hukum didalamnya, maka seluruh petitum Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat haruslah ditolak;

Halaman 56 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Pasal 163 HIR yang menyatakan: "Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu;
- Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah sangat jelas terkait proses lelang eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan Tergugat melalui Tergugat I sudah sesuai ketentuan yang berlaku baik yang diatur dalam UUHT maupun peraturan lelang, oleh karenanya lelang eksekusi tersebut bukan perbuatan melawan hukum, oleh karena telah sesuai Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan No.213/ PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yaitu Kepala KPKNL/ Pejabat Lelang kelas II tidak boleh menolak lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan sudah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang dan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan No.213/ PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, "terhadap lelang yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan. Sehingga tuntutan provisi yang diajukan Penggugat untuk membatalkan segala upaya dalam hal melelang agunan Penggugat adalah sesuatu yang cacat hukum dan tidak pantas untuk dikabulkan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat II yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang dilaksanakan Tergugat II atas objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Penjual in casu Tergugat I berwenang dan bertanggung jawab atas penetapan Nilai Limit objek lelang a quo sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (2) PMK 122/2023;
- Tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat tidak berdasarkan hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, majelis hakim dapat menarik permasalahan pokok antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut dan harus dibuktikan adalah sebagai berikut:

Halaman 57 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah pelaksanaan Lelang terhadap objek hak tanggungan milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku?

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara atau Pasal 163 HIR yang menyatakan “Barangsiapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, oleh karena Penggugat telah mendalilkan adanya suatu hak dan Tergugat I dan Tergugat II telah membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, Maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya sedangkan kepada Tergugat I dan Tergugat II dibebankan pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut, sehingga beban pembuktian dibebankan kepada kedua belah pihak secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan 17 (sebelas) bukti surat dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sedangkan Tergugat I untuk membuktikan dalil-dalil bantahan telah mengajukan 11 (sebelas) bukti surat dan Tergugat II untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan 15 (lima) bukti surat, serta Tergugat III telah mengajukan 2 (dua) bukti surat, bukti-bukti mana akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3273156301810002, atas nama Barkah Muchtadi Dachlan, S.Si. Apt, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barkah Muchtadi Dachlan, S.Si. Apt./Penggugat adalah pemegang Karu Tanda Penduduk yang bertdomisili dan bertempat tinggal di Jalan Kebon Kopi, Nomor 1, RT 005, RW 010, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-2, yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1501, atas nama Barkah Muchtadi Dachlan, S.Si. Apt, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barkah Muchtadi Dachlan, S.Si. Apt, memiliki tanah/rumah dengan dasar Hak Milik;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-3, yaitu Surat Laporan Hasil Penilaian Properti kantor jasa penilai publik adityha iskandar dan rekan, yang pada pokoknya telah melakukan pemeriksaan dan melakukan penilaian tanah,

Halaman 58 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan dan sarana pelengkap rumah tinggal dan klinik dengan harga pasar sejumlah Rp.4.953.000.000,-;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4, yaitu surat Mutasi Rekening atas nama Muchtadi Dachlan, S.Si. Apt, dan bukti surat P-5, yaitu Keadaan Kredit atau Pembiayaan atas nama Muchtadi Dachlan, S.Si. Apt, yang pada pokoknya menerangkan tentang kondisi keuangan Penggugat Muchtadi Dachlan, S.Si. Apt,;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-6, yaitu pesan whatsapp pemberitahuan pelaksanaan lelang tanggal 10 Desember 2024 dikirim melalui whatsapp tanggal 9 Desember 2024 pukul 14.48, dan bukti surat P-7, yaitu pesan whatsapp pelaksanaan lelang tanggal 24 Desember 2024 dikirim melalui whatsapp tanggal 20 Desember 2024 pukul 16.41, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihak Tergugat I (BRI) telah menyampaikan kepada Penggugat tentang pelaksanaan lelang terhadap objek hak tanggungan milik Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-8, yaitu pesan whatsapp penggugat tanggal 15 September 2022, memohon minta restrukturisasi karena penggugat mempunyai itikad baik untuk bayar, bukti surat P-9, yaitu pesan whatsapp Penggugat tanggal 18 Oktober 2022 memohon bertemu pimpinan untuk proses restrukturisasi yang merupakan hak dan itikad baik penggugat, bukti surat P-10, yaitu pesan whatsapp penggugat tanggal 3 Mei 2024 memohon meminta restrukturisasi, bukti surat P-11, yaitu pesan whatsapp tanggal 28 Mei 2024 memohon restrukturisasi, bukti surat P-12, yaitu pesan whatsapp penggugat tanggal 10 Juni 2024 memohon meminta restrukturisasi, bukti surat P-13, yaitu pesan whatsapp penggugat tanggal 10 Juni 2024 (ke pak eko) memohon restrukturisasi, dan bukti surat P-14, yaitu Whatsapp penggugat 9 desember 2024 memohon restrukturisasi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-8 sampai dengan P-14 tersebut di atas bahwa benar Penggugat telah beberapa kali melakukan pesan melalui whatsapp yang pada pokoknya Penggugat memohon kepada Tergugat I (BRI) untuk meminta restrukturisasi terhadap hutang Penggugat keada Tergugat I (BRI);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-15, yaitu Surat Izin Berusaha Berbasis Risiko, atas nama Muchtadi Dachlan, S.Si. Apt, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat telah mempunyai izin usaha terhadap kegiatan usaha berbasis risiko;

Halaman 59 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2025/PN Bdg



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-16, yaitu Surat dari SMK Kesehatan Bhakti Kencana Cimahi, tanggal 31 Juli 2025, Perihal Permohonan Penempatan Siswa Praktek Kerja Industri, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihak SMK Kesehatan Bhakti Kencana Cimahi, memohon untuk menempatkan siswanya untuk melakukan praktek di Apotik milik Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-17, yaitu Rekening koran atas nama Barkah Muchtadi Dachlan, S.Si. Apt, yang ada pokoknya menerangkan tentang keadaan keuangan milik Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keterangan 2 orang saksi dapat disimpulkan bahwa terhadap keterangan Saksi Siti Fatimah yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui masalah hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I (BRI) dengan jaminan tanah/rumah milik Penggugat dan tanah/rumah tersebut telah dilelang dengan di bawah harga dan saksi mengetahui masalah tersebut dari cerita Penggugat, sedangkan terhadap keterangan saksi Ejwar yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui masalah hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I (BRI) dan saksi pernah mengantarkan Penggugat ke Kantor BRI sebanyak tiga kali untuk membicarakan restrukturisasi hutang penggugat akan tetapi saksi tidak mengetahui hasilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.I-1, yaitu Akta Perjanjian Membuka Kredit Modal kerja, Debitur Barkah Muchtadi Dachlan Nomor 257 Tanggal 30 September 2021 yang dibuat oleh Nining Puspitaningtyas, SH., Mkn. Notaris di Kota Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.I-1 tersebut telah terungkap fakta bahwa benar Penggugat Barkah Muchtadi Dachlan, S.si., Apt. selaku Pihak Pertama Penerima Kredit/Debitur, telah melakukan perjanjian dengan Pihak Kedua PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk/Kreditur - Bank." telah setuju dan sepakat untuk memberikan Kredit Modal Kerja sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan jangka waktu selama 12 (duabelas) bulan sejak akad kredit ditandatangani, dengan agunan berupa tanah/bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1501, Kelurahan Cibeureum, Cimahi Selatan, Cimahi, dengan syarat-syarat yang telah disepakati bersama tersebut;

Halaman 60 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2025/PN Bdg



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.I-2, yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1501, Kelurahan Cibeureum, Cimahi Selatan, Cimahi, dan bukti surat T.I-3, yaitu Sertifikat Hak Tanggungan peringkat Pertama (I) sesuai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01254/2021, Tanggal 16 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.I-2 dan T.I-3 tersebut telah terungkap fakta bahwa benar pihak Penggugat telah menyerahkan sertifikat hak milik sebagai jaminan pinjaman Penggugat tersebut dan terhadap sertifikat hak milik tersebut telah dibebankan hak tanggungan peringkat pertama kepada Tergugat I (BRI);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.I-4 yaitu Surat Peringatan I No.685/KC-VI/CRO/02/2022 tanggal 08 Februari 2022 Perihal Surat Peringatan I (Pertama) kepada Debitur, bukti surat T.I-5, yaitu Surat Peringatan II No.1988/KC-VI/CRO/04/2022 tanggal 01 April 2022 Perihal Surat Peringatan II (Kedua) kepada Debitur, dan bukti surat T.I-6, yaitu surat Peringatan III No.2343/KC-VI/CRO/04/2022 tanggal 22 April 2022 Perihal Surat Peringatan III (Ketiga) kepada Debitur;

Menimbang berdasarkan bukti surat T.I-5 sampai dengan T.I-7, telah terungkap fakta bahwa benar pihak Tergugat I (BRI), telah melakukan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali agar supaya Penggugat memenuhi kewajibannya untuk membayar utang Penggugat kepada Tergugat I (BRI);

Menimbang, bahwa bukti surat T.I-7, yaitu surat Bank BRI Kantor Cabang Dewi Sartik Nomor B.8948, tanggal 12 Desember 2024, Perihal Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Tergugat I (BRI) telah melakukan permohonan kepada Tergugat II (KPKNL) untuk melakukan Lelang Eksekusi terhadap objek Hak Tanggungan berupa tanah/rumah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.I-8, yaitu surat KPKNL Bandung Nomor S-9712/KN;00801/2024, tanggal 16 Desember 2024 Perihal Penetapan Jadwal Lelang menetapkan lelang pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 dan bukti surat T.I-9, yaitu surat Pemberitahuan Lelang kepada Debitur berdasarkan surat BRI Kantor Cabang Bandung Dewi Sartika No. B. 9032/KC-IV/ADK/11/2024 Tanggal 16 Desember 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.I-8 dan T.I-9 tersebut telah terungkap fakta bahwa benar pihak Tergugat II (KPKNL) telah menindaklanjuti permohonan lelang dari Tergugat I (BRI) dan telah menetapkan jadwal pelaksanaan lelang;

Halaman 61 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.I-10, yaitu surat dari BRI kepada Penggugat perihal Pemberitahuan Penetapan hari dan tanggal Lelang surat BRI Kantor Cabang Dewi Sartika tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pihak Tergugat I (BRI) telah mengirim surat kepada Penggugat tentang pemberitahuan penetapan hari dan tanggal lelang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.I-11, yaitu surat dari BRI yang ditujukan kepada Penggugat, tanggal 24 Januari 2025, Perihal Himbauan kepada Penggugat untuk pengosongan asset lelang hak tanggungan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat II akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.II-1, yaitu Risalah Lelang Nomor 3894/08.01/2024-01 tanggal 24 Desember 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Tergugat II telah melakukan lelang terbuka terhadap objek hak tanggungan dan dalam pelaksanaan lelang ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah Cornelius Steven sebagai pembeli dengan penawaran tertinggi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.II-2, yaitu Surat Nomor B.8948/KC-VI/CRO/12/2024 tanggal 12 Desember 2024 hal Permohonan Lelang Ulang Hak Tanggungan (Parate Eksekusi Agunan), yang pada pokoknya menerangkan bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat II didasarkan atas permohonan lelang dari Tergugat I (BRI);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.II-3, yaitu Surat Pernyataan Nomor B.8952 KC-VI/CRO/12/2024 tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pernyataan Tergugat I (BRI) terhadap Pelaksanaan lelang akan bertanggung jawab apabila terdapat gugatan perdata dan atau tuntutan pidana yang akan terkait dengan obyek lelang/pelaksanaan lelang, *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.II-4, yaitu Surat Nomor B.8950/KC-VI/CRO/12/2024 tanggal 12 Desember 2024 hal Pernyataan Harga Limit Lelang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihak Tergugat I (BRI) telah menyerahkan harga limit terhadap objek lelang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.II-5 a, yaitu Akta Perjanjian Membuka Kredit Modal Kerja Nomor 257 tanggal 30 September 2021, bukti surat mana sama dengan bukti surat T.I-1, yang menerangkan bahwa benar Penggugat Barkah Muchtadi Dachlan, S.si., Apt. selaku Pihak Pertama

Halaman 62 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Kredit/Debitur, telah melakukan perjanjian dengan Pihak Kedua PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk/Kreditur - Bank." telah setuju dan sepakat untuk memberikan Kredit Modal Kerja sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan jangka waktu selama 12 (duabelas) bulan sejak akad kredit ditandatangani, dengan agunan berupa tanah/bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1501, Kelurahan Cibeureum, Cimahi Selatan, Cimahi, dengan syarat-syarat yang telah disepakati bersama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.II-5 b, yaitu SHM Nomor 1501/Cibeureum, dan bukti surat T.II-5 c, yaitu Sertifikat Hak Tanggungan I (Pertama) Nomor 01254/2021 tanggal 16 November 2024, dan bukti surat T.II-5 d, yaitu Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 47/2021 tanggal 1 Oktober 2021, bukti surat tersebut sama dengan bukti surat Tergugat I, yaitu T.I-2 dan T.I-3 yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pihak Penggugat telah menyerahkan sertifikat hak milik sebagai jaminan pinjaman Penggugat tersebut dan terhadap sertifikat hak milik tersebut telah dibebankan hak tanggungan peringkat pertama kepada Tergugat I (BRI);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.II-6, yaitu Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 17278/2024 tanggal 20 Desember 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kantor Pertanahan Kota Cimahi telah menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) atas objek perkara a quo yang dimohonkan oleh KPKNL Bandung sebagai salah satu syarat pelaksanaan lelang;

Menimbang, bahwa terhadap buktisurat T.II-7 a, yaitu Surat Peringatan I Nomor B.685/KC-VI/CRO/02/2022, tanggal 8 Februari 2022, bukti surat T.II-7 b, yaitu Surat Peringatan II Nomor B.1998/KC-VII/CRO/04/2022, tanggal 1 April 2022, dan bukti surat T.II-7c, yaitu Surat Peringatan III Nomor B.2343/KC-VI/CRO/04/2022 tanggal 22 April 2022;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut sama dengan bukti surat Tergugat I yaitu bukti surat T.I-5, T.I-6 dan T.I-7, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pihak Tergugat I (BRI), telah melakukan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Penggugat agar supaya Penggugat memenuhi kewajibannya untuk membayar utang Penggugat kepada Tergugat I (BRI);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.II-8, yaitu Surat dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung Nomor S-9712/KNL.0801/2024 tanggal 16 Desember 2024, Perihal Penetapan Jadwal Lelang menetapkan lelang pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 dan

Halaman 63 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat T.II-9, yaitu Surat Nomor B.9032/KC-VI/ADK/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 hal Pemberitahuan Lelang,

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut sama dengan bukti surat Tergugat I yaitu bukti surat T.I-8 dan T.I-9 tersebut telah terungkap fakta bahwa benar pihak Tergugat II (KPKNL) telah menindaklanjuti permohonan lelang dari Tergugat I (BRI) dan telah menetapkan jadwal pelaksanaan lelang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.II-10, yaitu Pengumuman Lelang Ulang melalui surat kabar harian Jabar Ekspres tanggal 18 Desember 2025, yang pada pokoknya menerangkan bahwa lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat II telah diumumkan kepada khalayak umum sebelum pelaksanaan lelang sehingga memenuhi asas publisitas;

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk membuktikan kepemilikannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.III-1, yaitu Kutipan Risalah Lelang Nomor 3894/08.01/2024-01, atas nama pembeli lelang Cornelius Steven, bukti surat mana sama dengan bukti surat Tergugat II, yaitu T.II-1 yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Tergugat II telah melakukan lelang terbuka terhadap objek hak tanggungan dan dalam pelaksanaan lelang ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah Cornelius Steven sebagai pembeli dengan penawaran tertinggi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.III-1, yaitu Sertifikat Hak Milik atas nama Cornelius Steven, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Tergugat III telah melakukan balik nama terhadap sertifikat tersebut menjadi milik Tergugat III;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.III-1 dan T.III-2 tersebut telah terungkap fakta bahwa benar Tergugat III selaku pemenang lelang telah melakukan balik nama terhadap objek tanggungan menjadi nama Tergugat III Cornelius Steven, sehingga Tergugat III tersebut adalah sebagai pembeli lelang yang beritikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut majelis hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa a quo merupakan barang milik Penggugat untuk dijadikan barang jaminan utang Penggugat kepada Tergugat II yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan, sebagaimana terbukti berdasarkan Akta Perjanjian Membuka Kredit Modal Kerja Nomor 257 tanggal 30 September

Halaman 64 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dan telah diikat hak tanggungan sesuai Sertifikat Hak Tanggungan I (Pertama) Nomor 01254/2021 tanggal 16 November 2024;

- Bahwa pada perkembangannya dikarenakan Penggugat tidak dapat melakukan pembayaran terhadap sisa utangnya, maka Tergugat I menyampaikan 3 (tiga) kali Surat Peringatan kepada Penggugat agar segera melunasi kreditnya, namun atas Surat Peringatan dimaksud ternyata Penggugat tidak mengindahkannya, dengan demikian Penggugat telah memenuhi persyaratan untuk dikatakan telah melakukan wanprestasi;
- Bahwa dikarenakan Penggugat masih tidak dapat melunasi kewajibannya, maka Tergugat I melalui Surat Pernyataan, Penggugat telah lalai memenuhi persyaratan kredit yang disepakati (Wanprestasi), dan selanjutnya berdasarkan kewenangan yang diperoleh sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a jo. Pasal 6 UU HT, Tergugat I melalui Surat Permohonan Nomor B.8948/KC-VI/CRO/12/2024 tanggal 12 Desember 2024 hal Permohonan Lelang Ulang Hak Tanggungan (Parate Eksekusi Agunan), mengajukan permohonan lelang atas objek perkara a quo kepada KPKNL Bandung in casu Tergugat II.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim dapat menarik kesimpulan bahwa Perbuatan Tergugat I yang telah melakukan permohonan lelang kepada Tergugat II dan juga Perbuatan Tergugat II yang telah melakukan proses lelang terbuka terhadap objek hak tanggungan milik Penggugat telah dilakukan sesuai dengan dan telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, sehingga perbuatan tersebut menurut majelis hakim adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap proses balik nama terhadap objek hak tanggungan menjadi milik Tergugat III atas nama Cornelius Steven, sehingga Tergugat III tersebut adalah sebagai pembeli lelang yang beritikad baik;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa terhadap objek hak tanggungan yang telah di jual lelang dengan harga dibawah harga pasar dengan berdasar pada Laporan Hasil Penilaian Properti kantor jasa penilai publik adityha iskandar dan rekan, yang pada pokoknya telah melakukan pemeriksaan dan melakukan penilaian tanah, bangunan dan sarana pelengkap rumah tinggal dan klinik dengan harga pasar sejumlah Rp.4.953.000.000,- menurut majelis hakim hal ini tidak dapat dijadikan dasar oleh Penggugat dengan alasan bahwa dalam surat tersebut yang nilai adalah

Halaman 65 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara keseluruhan penilaian tanah, bangunan dan sarana pelengkap rumah tinggal dan klinik, sehingga menghasilkan nilai yang lebih tinggi, sedangkan dalam lelang yang dilakukan oleh Tergugat yang dinilai adalah hanya tanah dan bangunan saja;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, Tergugat I juga telah melakukan penilaian harga tersendiri terhadap objek hak tanggungan tersebut dan telah dilakukan pelelangan terbuka oleh Tergugat II, sehingga penilaian harga tetap dilakukan berdasarkan nilai penawaran tertinggi terhadap objek hak tanggungan tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah berulang kali menghubungi Tergugat I untuk melakukan Restrukturisasi terhadap pinjaman penggugat, menurut majelis hakim hal ini tidak dapat dijadikan alasan dan dasar bagi Penggugat oleh karena selama Penggugat telah melakukan wanprestasi dan tidak melakukan kewajiban pembayaran terhadap utang Penggugat kepada Tergugat I, lagi pula tidak ada Adendum terhadap Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I, maka yang menjadi dasar Tergugat I untuk melakukan upaya paksa kepada Penggugat sesuai dengan Akta Perjanjian Membuka Kredit Modal kerja, Debitur Barkah Muchtadi Dachlan Nomor 257 Tanggal 30 September 2021 yang dibuat oleh Notaris Nining Puspitaningtyas, SH., Mkn.;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian dan pertimbangan huku tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa Pengugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan sebaliknya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah dapat membuktikan dalil-dalil Jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besaran jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 163 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

Halaman 66 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Senin, tanggal 13 April 2026, oleh kami, RUSDIYANTO LOLEH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SRI SENANINGSIH, S.H., M.H., dan BAMBANG CONDRO WASKITO, S.H., M.M., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 15 April 2026, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu LISNAWATI PAKPAHAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri pula oleh Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II serta Kuasa Tergugat III, dalam system persidangan secara elektronik dan pada hari dan tanggal itu juga telah dikirim secara elektronik dalam system informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SRI SENANINGSIH, S.H., M.H.

RUSDIYANTO LOLEH, S.H., M.H.

BAMBANG CONDRO WASKITO, S.H., M.M., M.H.

Panitera Pengganti,

LISNAWATI PAKPAHAN, S.H., M.H.

Halaman 67 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 331/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp.150.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp.260.000,00;
4. PNBP	:	Rp.40.000,00;
5. Biaya Meterai	:	Rp.10.000,00;
6. Biaya Redaksi	:	Rp.10.000,00;
7. Biaya PS	:	Rp.,00;
Jumlah	:	Rp.500.000,00;
(lima ratus ribu rupiah)		